

الأطر التنظيمية لمهنة التقييم ومعايير التقييم الدولية

001

OCT 2023







تنويه:

جميع الحقوق المتعلقة بهذا المنهج محفوظة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين [تقييم]، حيث تملك تقييم حقوق نشر كل هذا المنهج أو جزء منه، ولا يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أو نقل جزء من هذا المنهج أو كله بأي شكل أو وسيلة، بما في ذلك التصوير أو النسخ أو التسجيل بواسطة الصوت أو الفيديو أو النشر على الانترنت وغيرها من الأساليب الإلكترونية دون الحصول على إذن مكتوب مسبق من تقييم، إلا في حالة الاقتباسات المختصرة الواردة في مراجعات النقاد وغيرها من الاستخدامات غير التجارية المسموح بها بموجب نظام حماية حقوق المؤلف وقوانين حقوق النشر، وتحفظ الهيئة بحقوقها في مقاضاة أي شخص ينتهك هذه الحقوق.

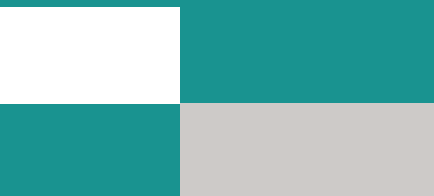
تبذل الهيئة جميع الجهود لضمان دقة وشمول المعلومات الواردة في المنهج ونظرًا لتسارع المتغيرات في كافة العلوم، فإن هناك احتمالية حدوث خطأ بشري أو غير البشري، كما نهيب بالقارئ أن يرجع للمصادر الأصلية والأولية باعتبارها الحجة المطلقة، بالإضافة أن هذا المنهج ليس المرجع الوحيد لتحقيق الجدارات المطلوبة لاجتياز الاختبارات ذات العلاقة، وأن الأمثلة الواردة في سياقه هي للإيضاح فقط. والقيم الفعلية قد تختلف اختلافًا كبيرًا في مناطق ودول ومدن مختلفة. ولا تتحمل الهيئة مسؤولية أي أضرار أو خسائر لأي شخص يتخذ أو يمتنع عن القيام بأي إجراء استناداً على هذا المنهج، ولا تتحمل تقييم مسؤولية دقة المعلومات الواردة في المنهج عند الاقتباس منه أو إعادة ترجمته ونشره، وإلى الحد الذي تسمح به الأنظمة والقوانين فإن تقييم تخلي مسؤوليتها والتزامها من كافة الخسائر أو الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الأشخاص أو الجهات والمتعلقة بتفسير هذا المنهج أو تطبيقه."

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

الطابق الثالث، مركز الأماني، حي الصحافة 13321، الرياض، المملكة العربية السعودية

www.taqeem.gov.sa



التمهيد والغرض من هذا المنهج

يهدف هذا المنهج إلى تعريف المتدربين بالأطر التنظيمية لمهنة التقييم والتي تشمل: نظام المُقيِّمين المعتمدين، ولائحته التنفيذية، ولائحة عضوية الهيئة، والقواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، وقواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها، و برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، ومعايير التقييم الدولية، بما يؤهلهم إلى تطبيق تلك المعرفة في مهام التقييم.

الفئة المستهدفة من هذه الدورة هم ممارسو مهنة التقييم، أو الراغبون في ممارسة المهنة، علماً بأن هذا المنهج يُمثل أحد متطلبات الحصول على العضوية في الهيئة ومتطلب للدخول في بعض برامج الشهادات المهنية، مثل البرنامج التدريبي (الإجراءات العملية في نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة - التقييم والتعويض).

أهداف المنهج

الهدف العام:

تزويد المتدربين بالمعارف والسلوكيات الأساسية للأطر التنظيمية لمهنة التقييم والمعايير الدولية للتقييم.

الأهداف التفصيلية:

بعد الانتهاء من المقرر سيكون المشاركون قادرين على أن:

1. يتعرف على نظام المُقيِّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية.
2. يستكشف القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.
3. يتعرف على مهنة التقييم وشروط مزاوله المهنة.
4. يستعرض أنواع العضويات في الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.
5. يستنبط قواعد وسياسات برامج التعليم المهني المستمر.
6. يتعرف على سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة.
7. يُحلل المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية.
8. يستعرض لمحة عامة حول معايير الأصول لفروع التقييم.
9. يلتزم بقواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها.
10. يلتزم بالقواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين.

المعلومات الأولية للمنهج

اسم المنهج				رمز المنهج	
الأطر التنظيمية لمهنة التقييم ومعايير التقييم الدولية				001	
متطلبات سابقة		عام		مجال المنهج	
لا يوجد				المحاور التدريبية	
• الأطر التنظيمية لمهنة التقييم. ◦ نظام المُقيِّمين المُعتمدين ولائحته التنفيذية. ◦ ضوابط مزاوله المهنة. ◦ قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها. • قواعد التعليم المهني المستمر. • سياسات ساعات الخبرة المباشرة، وغير المباشرة. ◦ الإطار العام (التعاريف، المبادئ، المفاهيم). ◦ المعايير العامة (المعيار 101، المعيار 102، المعيار 103، المعيار 104، المعيار 105). ◦ معايير الأصول (200-210-220-230-300-400-410-500). • تمارين وحالات دراسية.					
الراغبون في ممارسة مهنة التقييم				الفئة المستهدفة	
العصف الذهني (الفردى والجماعي) Brainstorming		حالات دراسية Case Studies	المحاضرة Lecture	طرق وأساليب التدريب	
□ تمثيل الأدوار Role-play		التمارين Exercises	التطبيق العملي Practical Implementation		
□ أخرى Other:		□ ندوة Dialogue Teams	□ الواجبات Assignments		
□ التعلم المدمج Blended learning	□ عن بعد (غير متزامن) remote (asynchronous)	عن بعد (متزامن) remote (synchronous)	حضورى Face to Face	طرق تقديم المنهج	
استبانة survey		اختبار بعدي Post Exam	اختبار قبلي Pre Exam	أساليب التقويم	
□ أخرى Other:		□ اختبار نهائي Final Exam	□ بحث أو مشروع Research or Project		
الإنجليزية English	العربية Arabic	اللغة	24	عدد الساعات	4
عدد الأيام					
تحقيق الدرجة المطلوبة بالاختبار النهائي كحد أدنى				شرط الاجتياز	

(*) منهج تكميلي للحصول على عضوية الزمالة بالهيئة لمن لديه عضوية MRICS أو FRICS سارية في التقييم العقاري أو العقارات التجارية.

(*) متطلب للدخول في البرنامج التدريبي (الإجراءات العملية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - التقييم والتعويض)

جدول المحتويات

14	الوحدة الأولى: الأطر التنظيمي لمهنة التقييم	01
16	الفصل الأول: مقدمة في مهنة التقييم	02
18	المقدمة	03
21	مهنة التقييم	04
24	عضويات التقييم	05
25	مدة العضوية	06
25	شهادة الزمالة	07
29	ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة	08
36	تمارين الوحدة الأولى: الفصل الأول	09
38	الفصل الثاني: ضوابط مزاول مهنة التقييم	10
40	ضوابط مزاول مهنة التقييم	11
44	المخالفات والعقوبات	12
47	تمارين الوحدة الأولى: الفصل الثاني	13
50	الفصل الثالث: قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها	14
52	المقدمة	15
54	التعريفات والمصطلحات	16
54	أهداف قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها	17
55	المبادئ العامة لسلوك مهنة التقييم	18
56	العلاقة بين المقيّم المعتمد والعمل	19
58	تعامل المقيّم المعتمد مع غير العميل	20
58	تعامل المقيّم المعتمد مع الإعلام	21

60	منشآت التقييم	22
61	التعاون مع الإدارة المختصة	23
61	الأحكام الختامية	24
70	تمارين الوحدة الأولى: الفصل الثالث	25
72	الوحدة الثانية: مقدمة إلى معايير التقييم الدولية	26
74	الفصل الأول: الإطار العام لمعايير التقييم الدولية	27
76	المقدمة	28
80	الفصل الثاني: المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية	29
82	المعايير العامة	30
96	الفصل الثالث: معايير الأصول	31
98	المقدمة	32
99	المعيار 200: منشآت الأعمال والحصص فيها	33
100	المعيار 210: الأصول غير الملموسة	34
102	المعيار 220: الالتزامات غير المالية	35
104	المعيار 230: المخزون	36
106	المعيار 300: الآلات والمعدات	37
108	المعيار 400: الحقوق والمصالح العقارية	38
109	المعيار 410: العقارات التطويرية	39
111	المعيار 500: الأدوات المالية	40
113	تمارين الوحدة الثانية	41
116	الملاحق	42

القياس القبلي

عزيزي المدرب/ه..

قبل البدء في البرنامج التدريبي لمنهج 001 - الأطر التنظيمية لمهنة التقييم، نأمل المشاركة في القياس القبلي الذي يهدف لتقويم العملية التدريبية، وتجويد المنهج من خلال قياس أثر التعلم، ونؤكد أن ليس له علاقة بدرجات الاختبارات الفعلية، ولا يتطلب تقديم الاسم، ومشاركتكم تسهم في تحسين خدماتكم لمهنة التقييم.

تعليمات مهمة |

1. يحتوي المقياس على عدد (15) سؤالاً، لكل سؤال عدد (4) خيارات متعددة.
2. السؤال الذي لا تعرف إجابته يمكنك تجاوزه.
3. لبدء المقياس، قم بمسح الكود QR الموضح أسفل الصفحة، بواسطة هاتفك المحمول.
4. مدة المقياس كحد أقصى 10 دقائق.



ولكم وافر التحية والتقدير،،،

الوحدة الأولى: الأطر التنظيمية لمهنة التقييم

محتويات الوحدة

- الفصل الأول: نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية.
- الفصل الثاني: ضوابط مزاوله مهنة التقييم.
- الفصل الثالث: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

الهدف

أن يَلْم المشاركون في نهاية الوحدة بنظام المُقيِّمين المُعتمدين، ولائحته التنفيذية، ولائحة عضوية الهيئة، والقواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.

المنهجية

- المحاضرة
- النقاش
- التدريبات
- الاختبار

المدة

- 7 ساعات تدريبية

الوحدة الأولى

الأطر التنظيمية لمهنة التقييم

الفصل الأول : نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية

الفصل الثاني : ضوابط مزاوله مهنة التقييم

الفصل الثالث : قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

الفصل الأول

نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية



الفصل الأول

نظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية

المقدمة

1

نظراً للحاجة الملحة لارتقاء مهنة التقييم في المملكة، والتي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام أنشئت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) بموجب صدور نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ). ثم صدر مرسوم ملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/08/22هـ بتعديلات المواد الأولى والثالثة عشرة والثالثة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين، والتي في ضوءها سيتم تقديم المحتوى التدريبي بهذه الفصل لتقديم النظام بصورته النهائية والنافذة. وعليه سعت الهيئة لتنظيم مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية وتطويرها ووضع إطاراً للتأهيل والمتطلبات التنظيمية والتأهيلية. كما تهدف الهيئة لتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين بها، ووضع القواعد العامة لاكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر للارتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية للمهنة، وتتمتع «الهيئة» بشخصية اعتبارية، غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة المالية.

تري الهيئة أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة تسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية المميزة. وتكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج، وتقسيم الشركات والإرث، وفرض النزاعات والتعويضات، وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوها.



الشكل (1)

يمثل عناوين فصول نظام المقيمين المعتمدين

يمكن الوصول لنظام المقيمين المعتمدين من خلال الرمز التالي



1.1 رؤية الهيئة

الارتقاء بجودة مهنة التقييم في المملكة ورفع مستوى المنتمين إليها، لتحقيق الريادة الدولية.

1.2 رسالة الهيئة

تطوير مهنة التقييم والإشراف على تنظيمها والارتقاء بالخدمات المقدمة لممارسيها والسعي لزيادة الوعي والشفافية في المهنة.



التركيز على العميل

العمل على فهم احتياجات العملاء والسعي لإشراكهم وأخذ مرئياتهم بشكل مستمر.



الشفافية

العمل بشفافية ووضوح من خلال التواصل الفعال داخليًا وخارجيًا.



النزاهة

الاسترشاد بمبادئ قوية لبناء وترسيخ الثقة والمصداقية.



العدل

إظهار الصدق والاحترام لتعزيز الثقة في المجتمع وضمان تحقيق العدل في السوق.



المهنية

الحفاظ على أفضل المعايير وتعزيز تطبيقها، وتقديم مستويات متميزة من الدعم والخدمات والمنتجات.

1.4 دور الهيئة

- **التنظيم:** تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة.
- **التطوير:** تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وأخلاقيًا.
- **الاعتماد:** تأهيل واعتماد المقيمين لمزاولة مهنة التقييم والرقابة على أدائهم.
- **الرقابة:** تفعيل الرقابة المهنية على الأعضاء والمنشآت المرخصة وفقًا لمعايير التقييم الدولية.
- **التوعية:** زيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم والارتقاء بها لمستوى المهن المرموقة.

أهداف نظام المقيمين المعتمدين¹

وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.



إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعها.



إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به



تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتسبين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم.



تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.



وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيّد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.



إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.



جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.



الشكل (2)

1.5 فروع الهيئة

تنظم الهيئة كافة الأمور المتعلقة بمهنة التقييم وخاصة في الفروع التالية:

تقييم العقارات

جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بِمِلْكِيَّةِ العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها. ومثال ذلك: التَّمْلُك والتصرف في المِلْكِيَّة، والرهن، والتأمين، ونزع المِلْكِيَّة، والارتفاق، والانتفاع.²



تقييم المنشآت الاقتصادية

منشآت الأعمال، أو مصالح المِلْكِيَّة فيها على اختلاف حجومها، سواءً كانت فردية أم شركات، والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل: براءات الاختراع، والعلامة التجارية، والشهرة، والمِلْكِيَّة الفكرية.³



تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة

تشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.⁴



تقييم أضرار المركبات

الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة إصلاح المركبة المتضررة، وتقدير جميع التكاليف أو الأضرار المرتبطة بها.⁵



تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

الفرع الذي يُعنى بتقدير قيمة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وكل ما يعد داخلياً بطبيعته ضمنهما وفقاً لما يحدده الدليل والمعايير.⁶



الشكل (3)

2 مهنة التقييم

يعرف نظام المقيمين المعتمدين التقييم بأنه عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها -فيما عدا الأوراق المالية- وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد.⁷

- 2 الفقرة (8) من المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ
- 3 الفقرة (8) من المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ
- 4 الفقرة (8) من المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ
- 5 المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ
- 6 المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ
- 7 الفقرة (7) من المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ

وفيما يلي رسم توضيحي لعملية التقييم.



الشكل (4)

بالاطلاع على التعريف السابق، يتضح أن مفهوم التقييم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصطلحات مثل: القيمة والغرض من التقييم والأصل وفيما يلي استعراض لمعاني هذه المصطلحات.

2.1 أبرز مصطلحات التقييم

2.1.1 الأصل⁸

يشير مصطلح الأصل إلى البنود التي تكون محور مهمة التقييم.

2.1.2 أساس القيمة⁹

تصف أسس القيمة (التي تسمى أحياناً معايير القيمة) المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها القيم المقررة. وسيتم استعراض أبرز أسس القيمة في معيار التقييم الدولي 104.

2.1.3 الغرض¹⁰

تُشير كلمة "الغرض" إلى سبب أو أسباب إجراء التقييم، وتشمل الأغراض العامة (على سبيل المثال لا الحصر) أغراض التقارير المالية، والتقارير الضريبية، ودعم التقاضي، ودعم المعاملات، ودعم قرارات الإقراض المضمون. بعد تحديد الأصل والغرض وأساس القيمة، تبدأ عملية التقييم والتي تكون من خلال تطبيق أساليب وطرق التقييم.

2.1.4 أسلوب التقييم¹¹

منهجية لتقدير الأسلوب المناسب من اساليب التقييم ويندرج تحت هذه الأساليب عدة طرق.

2.1.5 طريقة التقييم¹²

وسيلة محددة لتقدير القيمة ضمن أسلوب التقييم. وسيتم استعراض طرق وأساليب التقييم بالتفصيل لاحقاً في معيار التقييم الدولي رقم 105.

8 الفقرة 20.1 من قائمة المصطلحات بمعايير التقييم الدولية IVS 2022.

9 الفقرة 20.2 من قائمة المصطلحات بمعايير التقييم الدولية IVS 2022.

10 الفقرة 20.19 من قائمة المصطلحات بمعايير التقييم الدولية IVS 2022.

11 الفقرة 20.25 من قائمة المصطلحات بمعايير التقييم الدولية IVS 2022.

12 الفقرة 20.26 من قائمة المصطلحات بمعايير التقييم الدولية IVS 2022.

2.1.6 القيمة¹³

هو الرأي الناتج عن عملية التقييم الممثلة لمعايير التقييم الدولية. فهو تقدير إما للمقابل النقدي الأكثر احتمالاً لمصلحة في أصل أو المنافع الاقتصادية من امتلاك حصة في أصل وفق أساس القيمة المذكور.

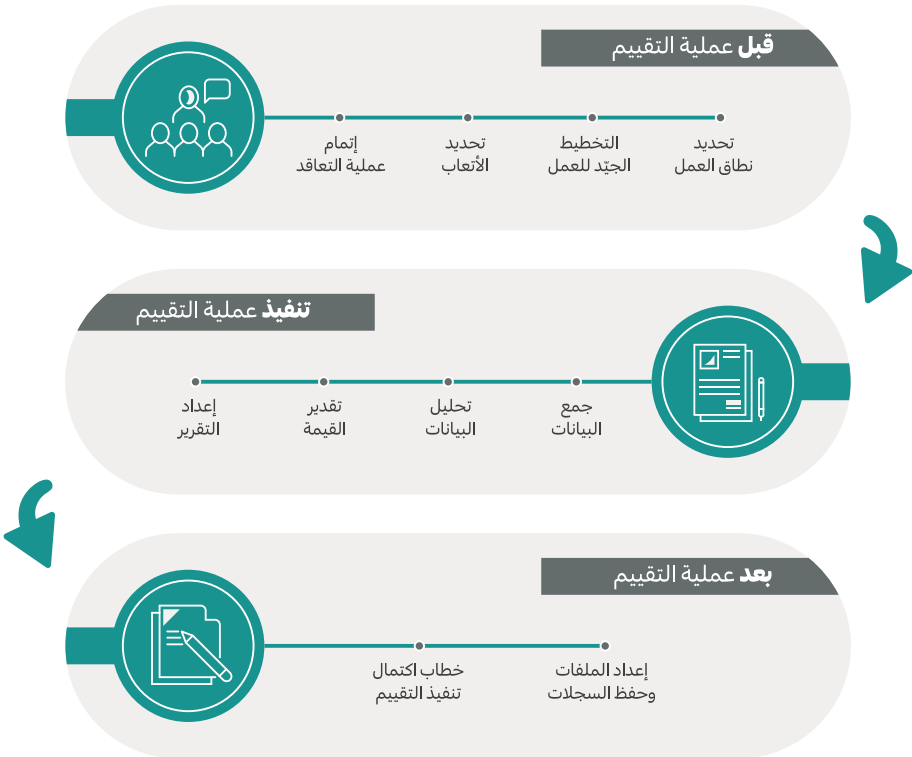
2.1.7 المقيم المعتمد¹⁴

وعرّف نظام المقيمين المقيم المعتمد أنه هو الشخص ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام.

2.1.8 مُراجع التقييم¹⁵

هو مقيم يقوم بمراجعة عمل مقيم آخر. ويمكن أن يقوم المراجع كجزء من مراجعة التقييم بإجراءات تقييم معينة، أو أن يبدي رأياً في القيمة.

المراحل الأساسية في عملية التقييم



الشكل (5)

13 الفقرة 20.29 من قائمة المصطلحات بمعايير التقييم الدولية 2022.IVS.

14 الفقرة (11) من المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

15 الفقرة 20.28 من قائمة المصطلحات بمعايير التقييم الدولية 2022.IVS.

نشاط 1

نشاط	مجموعات	الزمن بالدقيقة	30 دقيقة
استراتيجية التنفيذ	نموذج فراير		
هدف النشاط	أن يُعرف المشاركون مفهوم التقييم وفق نظام المقيمين المعتمدين.		

صحيفة عمل النشاط

تعاون مع مجموعتك في تعريف مفهوم التقييم وفق نظام المقيمين المعتمدين باستخدام نموذج فراير وفق المخطط أدناه.

مفهوم التقييم	
تعريف مفهوم التقييم	خصائص مفهوم التقييم
.....	
.....	
صور دالة على مفهوم التقييم	صور غير دالة على مفهوم التقييم
.....	
.....	

3 عضويات الهيئة¹⁶

3

الشخص المسؤول عن إجراء عملية التقييم يجب أن يكون مؤهل ولديه المؤهلات والقدرة والخبرات اللازمة لإجراء التقييم بطريقة تتسم بالموضوعية والنزاهة والكفاءة. كما يجب أن يكون لدى المقيم المهارات والخبرة الكافية بمواضيع التقييم لإعداد تقرير التقييم بكفاءة عالية. وهذه المتطلبات ضرورية لضمان العمل أن المقيم يلتزم مهنيًا بالمعايير ويؤدي خدمات التقييم العامة، وعليه أعدت الهيئة مسار تأهيلي للمقيمين حددت فيه المتطلبات اللازمة للعضوية والزمانة.

3.1 أعضاء أساسيون

الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمانة في أحد فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي تم الحصول على شهادة الزمانة فيه.

3.2 أعضاء منتسبون

الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمانة، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي اجتاز فيه (المستوى الأول) من مستويات الحصول على شهادة الزمانة لذلك الفرع.

3.3 أعضاء شرف

الذين يمنحون العضوية من قبل المجلس تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية، ولا تحدد هذه العضوية مهدة.

3.4 الطلبة المنتسبون

الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم، ويضاف إلى اسم هذه العضوية اسم الفرع الذي يحدده طالب العضوية، ولا تمنح هذه العضوية في أكثر من فرع من فروع التقييم، ولا لمن تجاوز الخامسة والعشرون من عمره.

4 مدة العضوية

4.1 عضوية دائمة

وهي العضوية الشرفية، ولا تحدد مهدة.

4.2 عضوية سنوية¹⁷

تكون مدة العضوية ومدة حسابات منشآت التقييم سنة واحدة، تبدأ في أول يوم من كل سنة ميلادية، وتنتهي بنهايتها، ويحتسب المقابل المالي للعضوية وحساب منشآت التقييم على أساس يومي، على أن يكون إجمالي عدد الأيام للسنة الميلادية الواحدة (365) يوماً، وفي حال كان الإصدار أو التجديد للعضوية أو حساب المنشأة بعد بدء الربع الأخير من السنة الميلادية -وذلك بنهاية يوم الثلاثين) من سبتمبر- فيتم احتساب المقابل المالي لهذه الفترة مضافاً إليه المقابل المالي للسنة التالية.

5 شهادة الزمالة

5.1 الهدف من اختبارات شهادة الزمالة

تهدف القواعد إلى التأكد من توافر المعرفة النظرية بمهنة التقييم لدى المتقدم، ومدى قدرته على تطبيقها بجدارة، والتأكد من إدراكه للمسؤولية النظامية والمهنية والسلوكية، وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم¹⁸.

17 المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 28-01-1445هـ.

18 المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 28-01-1445هـ.

5.2 شروط منح الزمالة¹⁹

يشترط لمنح شهادة الزمالة أن تتحقق لها الشروط الآتية:

- 1- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في أحد التخصصات المعتمدة بحسب كل فرع من فروع التقييم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- 2- اجتياز جميع المستويات لشهادة الزمالة بحسب كل فرع من فروع التقييم.
- 3- تحقيق ساعات الخبرة المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة، على أن تمثل ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من أعمال التقييم ما نسبته (50%) خمسون بالمائة منها على الأقل، وتتكون ساعات الخبرة المطلوبة بحسب كل فرع من فروع التقييم من الآتي:
 - أ- فرع تقييم العقارات: الحصول على ما لا يقل عن (3000) ثلاثة آلاف ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.
 - ب- فرع تقييم المنشآت الاقتصادية: الحصول على ما لا يقل عن (2000) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.
 - ج- فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: الحصول على ما لا يقل عن (2000) ألفي ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.
 - د- فرع تقييم أضرار المركبات: الحصول على ما لا يقل عن (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.
 - هـ- فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة: الحصول على ما لا يقل عن (2500) ألفين وخمسمائة ساعة خبرة مسجلة في حسابه في البوابة الإلكترونية.

5.3 مدة الحصول على مسار الزمالة بالفرع²⁰

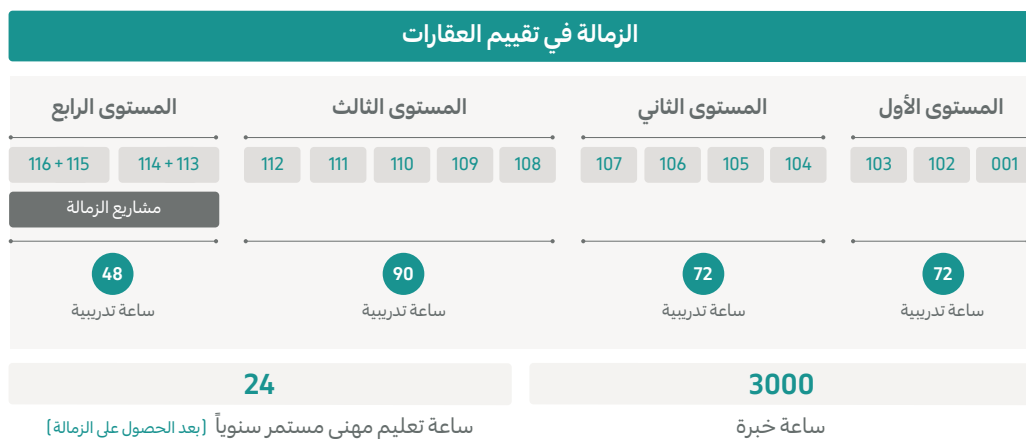
1. أقصى مدة للحصول على شهادة الزمالة هي (خمس) سنوات من تاريخ أول تسجيل في المستويات، بحيث يلتزم المتقدم باستكمال المستويات خلال تلك المدة، ويزداد على تجاوزها -دون الحصول على الشهادة- إعادة المستويات كاملة، بصرف النظر عن المستوى الحالي للمتقدم.
2. يجوز الاستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ إذا كان لدى المتقدم عذراً تقبله الهيئة، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال -المدة الأصلية ومدة الاستثناء- (سنة سنوات).
3. لا يحتسب ضمن المدد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أي مدد يكون التأخير فيها عائد للهيئة أو لظروف أخرى لا دخل للمتقدم فيها.
4. يشترط لتسجيل المتقدم في المستويات من المستوى الثاني فأعلى؛ توافر عضوية سارية وقت التسجيل²¹.

19 المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 28-01-1445هـ.

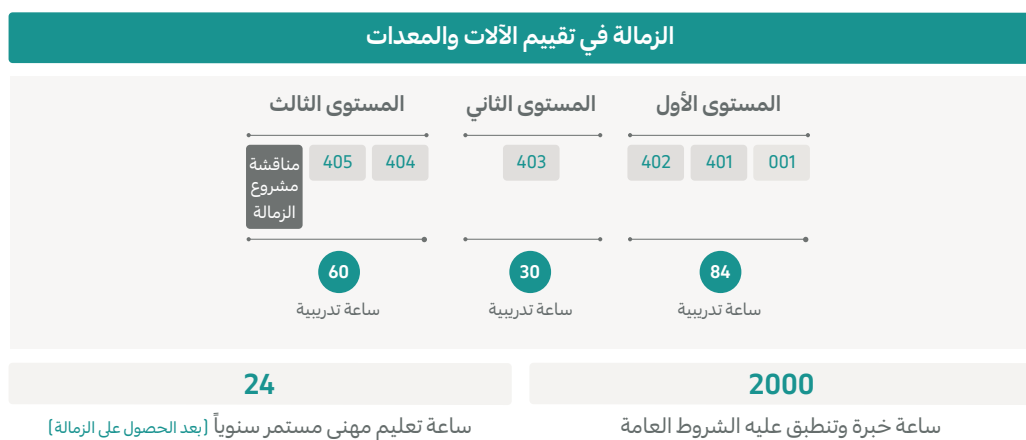
20 المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 28-01-1445هـ.

21 المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 28-01-1445هـ.

5.4 المسار التدريبي للحصول على الزمالة في فرع تقييم العقارات



5.5 المسار التدريبي للحصول على الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات



5.6 المسار التدريبي للحصول على الزمالة في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية



* يمكن معادلة هذا المنهج لمن حصل على درجة البكالوريوس في المالية والمحاسبة، أو التخصصات ذات الصلة.

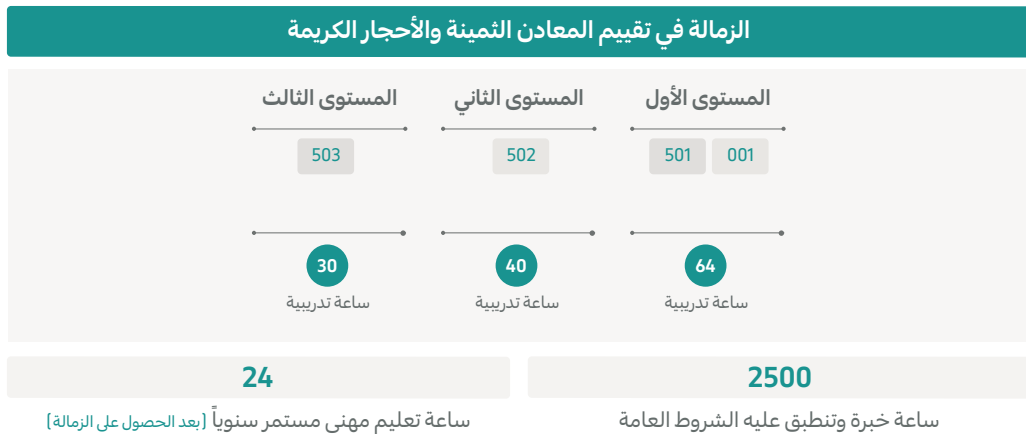
5.7 المسار التدريبي للحصول على الزمالة في فرع تقييم أضرار المركبات



ملاحظات:

1. يبدأ احتساب ساعات الخبرة بعد الحصول على عضوية منتسب.

5.8 المسار التدريبي للحصول على الزمالة في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة



- تعرف **ساعات الخبرة** بأنها: "ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال ومهام التقييم في كل فرع من فروع التقييم. وتُحدّد الأمانة العامة للهيئة آلية احتسابها."
- يمكن تعريف **ساعات الخبرة المباشرة** بأنها: "ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال ومهام التقييم في كل فرع من فروع التقييم. وتشمل ساعات الخبرة المباشرة: مهام التقييم ومهام مراجعة التقييم بما في ذلك من أدوار المقيمين الرئيسة والداعمة في مراحل عملية التقييم."

يمكن تعريف ساعات الخبرة غير المباشرة بأنها: "ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بالأعمال والمهام ذات الصلة بالتقييم وما نحوها في كل فرع من فروع التقييم، وتُحدّد الأمانة العامة للهيئة آلية احتسابها."

وقد وضع مجلس معايير التقييم الدولية مجموعة من الجدارات الرئيسة التي يجب أن تكون في المقيّم المهني وهي كما يلي:

- المعرفة المهنية
- المهارات المهنية
- القيم المهنية والأخلاقية والسلوكية²²

يكتسب المقيّم هذه الجدارات الثلاثة من خلال الحصول على شهادة الزمالة ومن خلال التعليم أو التطوير المهني المستمر. وتقدم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين برامج مناسبة في كافة فروع التقييم لضمان امتثال الأعضاء لهذه المتطلبات. ويشترط لأعضاء الهيئة الحصول على شهادة الزمالة قبل منحهم الاعتماد، بناءً على متطلبين:

- **المسار التدريبي الإلزامي** - يُقاس من خلال اجتياز الاختبارات ومشاريع التقييم التكميلية ومناقشات لجان الزمالة.
- **ساعات الخبرة المكتسبة** - تُمنح من خلال استيفاء ساعات الخبرة الإلزامية وتشمل ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة للعضو في فرع التقييم.

تتمحور هذه الوثيقة "سياسة ساعات الخبرة - الساعات المباشرة وغير المباشرة" حول متطلبات ساعات الخبرة المكتسبة للأعضاء، والتي تعد جزءاً من متطلبات شهادة الزمالة للاعتماد. وأما فيما يخص قواعد برامج التعليم المهني المستمر والتي تُعد متطلباً لما بعد الاعتماد لأعضاء الهيئة فهي مذكورة في وثيقة منفصلة أصدرتها الهيئة²³.

ويوضح الجدول أدناه ساعات الخبرة المطلوبة لكل فرع.

فرع التقييم	إجمالي ساعات الخبرة المطلوبة للزمالة	الحد الأدنى المطلوب لساعات الخبرة المباشرة
تقييم العقارات	3,000	1,500
المنشآت الاقتصادية	2,000	1,000
الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة	2,000	1,000

²² إطار الكفاءة للمقيمين المهنيين - مجلس معايير التقييم الدولية، سبتمبر 2012

²³ قواعد برامج التعليم المهني المستمر، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم 33 في 26/02/1443هـ ويعمل بها من تاريخ نشرها في 14/1/2022م

خارطة مفاهيم نظام المقيمين المعتمدين

(الشكل 6)

تمهيد

01

تضم التعريفات والمصطلحات.

02

يهدف النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لفروع التقييم، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها.

03

لا يحق مزاوله مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.

04

ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع، يقيد فيه أسماء المقيمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية. أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون - بالإضافة إلى ذلك - في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.

● اسم الفصل ● رقم المادة

شروط القيد في السجل

05

يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:

1. سعودي الجنسية.
2. كامل الأهلية.
3. حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. لديه خبرة عملية بالتقييم.
5. عضواً أساسياً في الهيئة.

06

تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى المجلس ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاومتها.

● اسم الفصل ● رقم المادة

إجراءات القيد في السجل

07

وتتضمن

- أ - تشكل لجنة تسمى "لجنة قيد المقيمين".
- ب - تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية.

08

بعد القيد في السجل تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره والمقابل المالي له ومدته وشروط تجديده.

09

للهيئة أن تنظر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون [أعضاء في هيئات مهنية أخرى] للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.

● اسم الفصل ● رقم المادة

التزامات المقيم المعتمد

10

على المقيم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاويلته، وأن يبلغ الهيئة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان.

11

للمقيم المعتمد إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية- أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي . وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.

12

على المقيم المعتمد أن يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه أيضاً أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه.

13

لا يجوز للمقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وأدابها.

● اسم الفصل ● رقم المادة

14

يجب أن يوقع المقيم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيم شخصاً ذا صفة طبيعية، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، أو أشرف عليه فعلاً، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.

15

يجب على المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة.

16

يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.

17

على المقيم المعتمد الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية مدة عشر سنوات.

18

على المقيم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات، وألا يطلع أحداً عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو طلب من الجهات الرسمية المختصة.

19

يسأل المقيم المعتمد إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، أما إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء.

20

يجب على المقيم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه.

21

تضمنت ما يلي:

- 1- إذا توقف المقيم عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه.
- 2- في حالة توقف المقيم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائياً، أو لمدة يترتب عليها الضرر بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفى جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الجهة المشرفة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.

22

تسعى الهيئة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها بالنظام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

23

تتكون الهيئة مما يأتي: أعضاء أساسيون، أعضاء منتسبون، أعضاء شرف، طلبة منتسبون.

24

يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من أعضائها الأساسيين ويترأسها رئيس مجلس إدارة الهيئة.

25

تختص الجمعية العمومية للهيئة اعتماد تقرير المجلس السنوي وإقرار الحسابات الختامية للهيئة وتعيين مراجعين حسابات فيها وانتخاب أعضاء المجلس ومناقشة ما يرد في جدول الأعمال.

26

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

27

يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصرف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام.

28

تبدأ السنة المالية للهيئة في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة.

29

تتكون موارد الهيئة اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات، وعوائد استثمار أموال الهيئة، والمقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات، والمبالغ المحصلة من المخالفات، والموارد الأخرى التي يعتمدها المجلس.

30

يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة.

31

تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية:

- أ- الإنذار.
- ب- اللوم.
- ج- الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
- د- غرامة مالية لا تتجاوز [200.000] مائتي ألف ريال.
- هـ- إلغاء الترخيص.
- و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.
- ز- شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
- ح- السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

32

تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب المخالفات وتطبق عليها العقوبات.

33

يتولى النظر في المخالفات

- - فيما عدا عقوبة السجن- لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء .
- إحالتها للنيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.
- يجوز نشر القرار القطعي الصادر على نفقة المخالف.

34

يتولى ضبط المخالفات موظفو الهيئة، وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

35

تحدد - بقرار من الوزير مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين.

36

يجوز لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو عضوية جديدة أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات.

37

تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام.

38

يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيم مسجل في السجل أو أكثر.

39

يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الأعمال إذا لم يجتز -خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام- امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

40

تنظم العلاقة بين المقيمين المعتمدين - المرخص لهم وفقاً لهذا النظام - والمقيمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية.

41

لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم، على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.

42

يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

43

يعد المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتصدر بقرار من الرئيس، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.

44

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

45

● اسم الفصل ● رقم المادة

تمارين الوحدة الأولى: الفصل الأول

1. يستثنى من عملية التقييم:

- أ. العقارات.
- ب. الآلات والمعدات.
- ج. الأوراق المالية.
- د. الممتلكات المنقولة.

2. من أهداف نظام المقيمين المعتمدين:

- أ. حصر العاملين في المجال.
- ب. وضع الضوابط والمعايير للمهنة.
- ج. بناء سجل عيني للأصول.
- د. تحديد جدوى الاستثمارات الحكومية.

3. تبلغ عدد ساعات الخبرة المطلوبة للمقيم المعتمد في فرع العقار؟

- أ. 3000 ساعة
- ب. 2500 ساعة
- ج. 3500 ساعة
- د. 3200 ساعة

4. ما الفرق بين ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة؟

الملاحظات:

الفصل الثاني

ضوابط مزاولة مهنة التقييم





الفصل الثاني

ضوابط مزاوله مهنة التقييم

1 ضوابط مزاوله مهنة التقييم

1.1 الالتزامات العامة

1. يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة. ويجب عليه أيضاً موافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبها للتأكد من أدائه لعمله¹.
2. مزاوله المهنة من خلال منشأة التقييم².
3. تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصاتها في مراقبة جودة الأداء المهني، وضبط المخالفات³.
4. الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها، والتأكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام بأحكام هذه الفقرة⁴.
5. إبلاغ الهيئة بعنوان منشأته وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان وعند فتح أي فرع آخر له في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ حصوله على ترخيص مزاوله المهنة أو من تاريخ التغير أو من تاريخ فتح الفرع، ويكون الإبلاغ عن طريق الأنظمة الإلكترونية أو كتابةً عند تعذر ذلك⁵.
6. وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاوله المهنة، على أن تستوفي اللوحة الشروط والمتطلبات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص⁶.

1 الفقرة (2) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.
 2 المادة الخامسة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم م/ 43 (وتاريخ 09 / 07 / 1433 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم م/ 190 (وتاريخ 22 / 11 / 1444 هـ.
 3 الفقرة (3) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.
 4 الفقرة (11) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.
 5 الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.
 6 الفقرة (9) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

7. لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية موازلة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.⁷
8. مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة، وذلك فيما يتعلق بنسبة الموظفين المهنيين السعوديين في منشأته، الحاصلين على إحدى صفات العضوية الأساسية أو الانتساب أو عضوية الطالب من مجمل عدد الموظفين القائمين بأعمال التقييم، على ألا تقل النسبة في جميع الأحوال عن الآتي⁸:

عدد الموظفين	النسبة
من موظف واحد إلى (20) موظف	30%
من (21) موظف إلى (30) موظف	35%
من (31) موظف إلى (40) موظف	40%
من (41) موظف واحد إلى (100) موظف	45%
أكثر من (100) موظف	50%

9. يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.⁹
10. المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقاً لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.¹⁰
11. تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص موازولته للمهنة قبل انتهائها، ويُطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيم المعتمد شخصاً اعتبارياً.¹¹
12. لا يجوز للمقيم المعتمد الجمع بين موازلة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.¹²
13. يُسأل المقيم المعتمد إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، أما إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء.¹³

1.2 الالتزامات الخاصة بالتقارير

1. استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم موازلة المهنة، وفتح (حساب منشأة) لمنشأته، ودفع الاشتراك المقرر لهذه الخدمة، وتحديث معلوماته وبياناته في حساب المنشأة بشكل مستمر، ويجب عليه إخطار الهيئة عن أي تغرر يحدث عى تلك المعلومات والبيانات، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التغير.¹⁴
2. يجب أن يوقع المقيم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيم شخصاً ذا صفة طبيعية، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، أو أشرف عليه فعلاً، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه في المنشأة، ويعد من المشاركين في إعداد التقرير كل من يزاول أعمال المعاينة أو إعداد الدراسات الاقتصادية أو المالية ونحوها المرتبطة بتحديد القيمة للأصل محل التقييم.¹⁵
3. أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.¹⁶

7 المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22هـ.

8 الفقرة (12) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28هـ.

9 المادة السادسة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22هـ.

10 الفقرة (13) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28هـ.

11 الفقرة (14) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28هـ.

12 المادة الثالثة عشر من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22هـ.

13 المادة التاسعة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22هـ.

14 الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28هـ.

15 الفقرة (5) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28هـ.

16 الفقرة (6) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28هـ.

4. أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم أو المشاركين في إعداد تقرير التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون -تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود عمل نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها، ولا يخل ذلك بما يتم وضعه من ضوابط خاصة تستثني من بعض أحكام هذه الفقرة -يقرها المجلس- على ألا يستثنى بأي حال من الأحوال شرط حصول القائمين بأعمال التقييم أو المشاركين في إعداد تقرير التقييم على عضوية الهيئة وشرائها¹⁷.
5. إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعايير، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة التقييم¹⁸.
6. إيداع نسخة نهائية من كل تقرير تقييم يصدر عنه في حساب المنشأة، ووضع رمز الإيداع لدى الهيئة في تقريره قبل تسليم التقرير للعميل، مع تسجيل ملخص للتقرير في حساب المنشأة، وفق البيانات التي تحددها الهيئة، ويكون مسؤولاً عن صحة تلك التقارير وملخصاتها¹⁹.
7. أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون -تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود عمل نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها، ولا يخل ذلك بما يتم وضعه من ضوابط خاصة -يقرها الهيئة- تستثني من بعض أحكام هذه الفقرة بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية والمهنية²⁰.
8. الالتزام -بالحد الأدنى- الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد تقديم خدمات التقييم²¹.

1.3 الالتزامات الخاصة بالبيانات

1. إفادة الهيئة خلال المدة التي تحددها بأي معلومات، أو بيانات أو مستندات أو وثائق تتصل بأعماله²².
2. يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (7) من هذه المادة، معداً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، ويلتزم المقيم المعتمد بالاحتفاظ بملف العمل المشار إليه لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي²³.
3. استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاوله المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة²⁴.

1.4 التوقف عن مزاوله المهنة²⁵

- يجب على المقيم المعتمد إذا توقف عن مزاوله المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات الآتية:²⁶
1. إخطار الهيئة والعملاء بالتوقف ومدته في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ توقفه.
2. قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية المرخصة بأعمال التقييم عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

17 المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

18 الفقرة (7) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

19 الفقرة (4) من المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

20 الفقرة (10) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

21 الفقرة (16) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

22 المادة السادسة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

23 الفقرة (8) من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

24 الفقرة (7) من المادة الثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

25 المادة الثالثة عشر من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

26 المادة التاسعة عشرة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

3. إذا توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالمعلاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعامات المتعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات الآتية:

- أ. إبلاغ الهيئة بالمعامات المتعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوماً.
- ب. يقدم المقيّم المعتمد بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعامات المتعلقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.
- ج. لا يقبل توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة، ولا يؤثر بذلك في السجل أو يلغى قيده منه؛ إلا بعد التأكد من قيامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة في حال عدم التزام المقيم المعتمد بهذه الإجراءات أن تطلب من لجنة النظر إصدار قرار بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده، أو غيرها من الجزاءات المنصوص عليها في النظام، لتُصفى على نفقته جميع المعامات المتعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخمسین) من اللائحة.

1.5 الاستثناءات

1. يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الأعمال إذا لم يجتز -خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام- امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة²⁷.
2. لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم²⁸.

1.6 حالات إلغاء الترخيص²⁹

يُلغى ترخيص مزاولة المهنة في الحالات الآتية:

1. إذا توقف صاحب الترخيص عن مزاولة المهنة بصورة نهائية.
2. إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب لإلغاء.
3. إذا أخل صاحب الترخيص بأي من شروط الترخيص.
4. إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.

1.7 حالات إلغاء العضوية³⁰

تُلغى العضوية في الحالات الآتية:

1. إذا تقدم صاحب العضوية بطلب لإلغاء.
2. إذا أخل العضو بأي من شروط العضوية.
3. إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء العضوية وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.
4. إذا صدر قرار من الجهة المختصة بشطب القيد.
5. إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإلغاء الترخيص أو بشطب القيد.

²⁷ المادة الأربعون من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

²⁸ المادة الثانية والأربعون من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

²⁹ المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

³⁰ المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ.

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (السادسة) من النظام، فإنه لا يجوز للمقيم المعتمد أن يزاول أعمال التقييم المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا كان حاصلاً على شهادة الزمالة ومارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الترخيص، على أن يستوفي ما تضعه الهيئة من اشتراطات أو مؤهلات أو اختبارات إضافية، وذلك في الأعمال الآتية³¹:

- أ. تقييم الأصول الحكومية لكافة أغراض التقييم.
- ب. التقييم لأغراض نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقار، أو استئجار الدولة للعقار.
- ج. تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري.
- د. التقييم لأغراض التقارير المالية للشركات المدرجة في السوق المالية.
- هـ. مراجعة تقارير التقييم المعدة من مقيمين معتمدين آخرين.

2 المخالفات والعقوبات

دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوصاً عليها في أي نظام آخر، تُطبق على من يخالف أحكام نظام المقيمين المعتمدين أيّاً من العقوبات الآتية³²:

- أ. الإنذار.
- ب. اللوم.
- ج. الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة.
- د. غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال.
- هـ. إلغاء الترخيص.
- و. إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل.
- ز. شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
- ح. السجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة.

في حال صدور قرارٍ قطعيٍّ بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تُصَفَّى على نفقة من صَدَرَ بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك وفق الإجراءات التالية:

1. على من صدر بحقه القرار أن يبلغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوماً، وللهيئة التحقق بأي وسيلة تراها من صحة ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات.
2. يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.
3. إذا لم يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، تكلف الهيئة من تراه ليتولى تصفية كافة المعاملات المعلقة لدى الصادر بحقه القرار، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، ويمارس المكلف بالتصفية عمله وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الهيئة، ويُستوفى من الصادر بحقه القرار ما تحدده الهيئة من أتعاب مستحقة لها ولمن تكلفه بالتصفية نظير هذه الأعمال.

31 المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 28-01-1445هـ.
32 المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 09/07/1433هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 22/11/1444هـ.

تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أيٍّ من المخالفات التالية³³:

1. مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
2. مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص، أو شطبه، أو انتهائه، أو عدم اتباع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3. فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون الحصول على الترخيص.
4. تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلك طرق غير مشروعة كان من نتائجها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5. استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
6. انتحال لقب من الألقاب التي تُطلق على مُزاوِل مهنة التقييم.

يتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المناسبة من بين العقوبات -فيما عدا عقوبة السجن- لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء، وتقوم الهيئة بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، ويجوز نشر القرار القطعي الصادر على نفقة المخالف³⁴.

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس، وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي³⁵.

أبرز مخالفات نظام المقيمين المعتمدين

استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية مهنة التقييم.



تقدير بيانات غير مطابقة للحقيقية أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجة منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.



فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.



مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.



مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.



انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاوِل مهنة التقييم.



الشكل (1)

33 المادة الثالثة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

34 المادة الرابعة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

35 المادة الخامسة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بمرسوم ملكي رقم (43/م) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190/م) وتاريخ 1444/11/22 هـ.

حالة دراسية 1

مُط النشاط	ثنائي	الزمن بالدقيقة	20 دقيقة
استراتيجية التنفيذ	دراسة حالة		
هدف النشاط	أن يستنبط المتدربين المخالفات والعقوبات وفق النظام واللائحة.		

صحيفة عمل النشاط

فيما يلي حالة دراسية تتضمن بعض المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين ولائحته التنفيذية:

لدى "فيصل" عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويعمل لدى إحدى شركات تقييم الآلات والمعدات المملوكة للمقيم المعتمد "فهد" والحاصل على الزمالة في الفرع نفسه وترخيصه يعمل منذ سنتين، كُلف فيصل بتقييم إحدى المشاريع الحكومية لأغراض التحول من الأساس النقدي لأساس الاستحقاق، وبذلك تم إصدار تقرير التقييم بتوقيع فيصل فقط، بعد (5) سنوات من ذلك، ولأغراض الرقابة طُلب من الشركة البيانات والمعلومات لمشروع التقييم، وتم الإفادة بعدم وجودها.

بعد الاطلاع على نظام المقيمين المعتمدين، واللائحة التنفيذية له، أجب على ما يلي:

1. استنبط المخالفات النظامية للحالة أعلاه، محددا الواقعة، والمادة النظامية والفقرة؟
2. إذا علمت ان الشركة من نوع "شركة مساهمة مغلقة"، على تقع المسؤول عن الضرر؟

.....

.....

.....

.....

تمارين الوحدة الأولى: الفصل الثاني

1. أحمد هو مالك لشركة تعمل في مجال الصناعة، ويرغب في تقييم الممتلكات المنقولة في المصنع لغرض التأمين عليها، ما نوع المقيم المعتمد المناسب الذي يجب على أحمد التعاقد معه لتقييم ذلك؟

- أ) مقيم معتمد لتقييم العقارات.
- ب) مقيم معتمد لتقييم المنشآت الاقتصادية.
- ج) مقيم معتمد لتقييم الآلات والمعدات.
- د) مقيم معتمد لتقييم الأوراق المالية.

2. تعمل ليلي كمحلل مالي في شركة استثمارية، وطلب منها تقدير قيمة محفظة الأسهم التابعة للشركة، ما المنشأة المناسبة للتقدم لها بطلب التقييم؟

- أ) مقيم معتمد لتقييم العقارات.
- ب) مقيم معتمد لتقييم المنشآت الاقتصادية.
- ج) مقيم معتمد لتقييم الآلات والمعدات.
- د) ليس أي مما سبق.

3. يعمل طلال كمحاسب في شركة استشارات مالية، وتم تكليفه لمشروع تقييم العقارات التي تملكها الشركة، وتم التعاقد مع شركة "صالح" المرخصة لتقييم العقارات، ما الخطوات التي يجب تحديدها أولاً لشركة "صالح"، للوصول للقيمة؟

- أ) تحديد الأصل والغرض من التقييم.
- ب) اختيار أساليب وطرق التقييم.
- ج) تحديد عملة التقييم.
- د) تحديد رأي القيمة.

4. لا يمكن للمقيم المعتمد تقييم عقارات صناديق الاستثمار العقاري إلا في حال:

- أ) الحصول على شهادة الزمالة فقط.
- ب) الحصول على شهادة مع مرور 3 سنوات منذ فتح الترخيص لمزاولة اعمال التقييم.
- ج) خبرة سابقة في الاستثمار العقاري.
- د) الإفصاح عن عدم تضارب المصالح.

4. ما هي العقوبات التي يمكن فرضها على المقيم في حال مخالفته نظام المقيمين المعتمدين؟

.....

.....

.....

.....

.....

5. ما لإجراءات التي يجب على المقيم اتخاذها عند توقيفه عن مزاوله المهنة؟

.....

.....

.....

.....

.....



الملاحظات:

الفصل الثالث

قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها





الفصل الثالث

قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

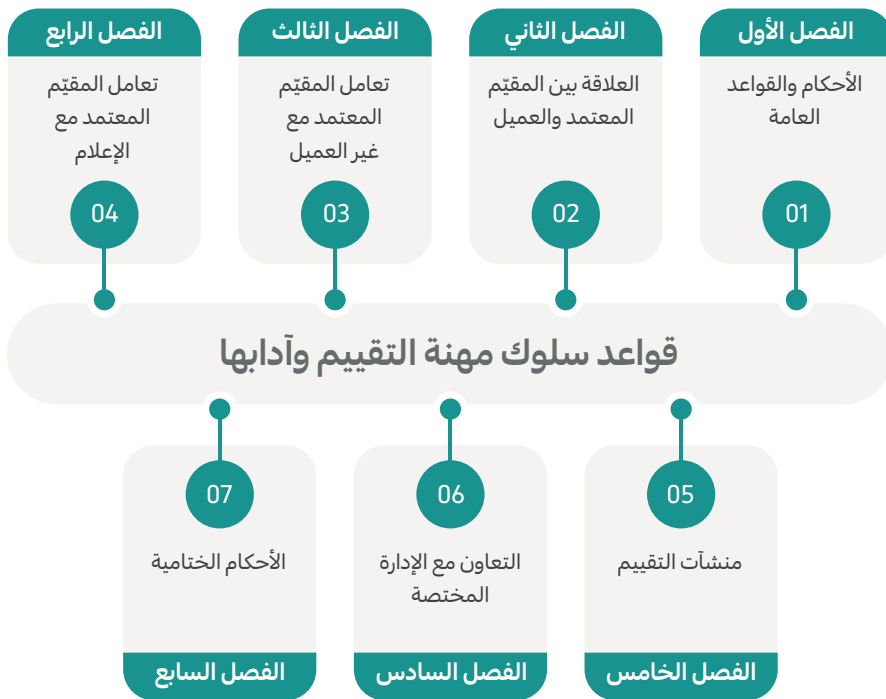
المقدمة

1

نظراً لما تمثله الأخلاق من أهمية لمهنة التقييم، تلتزم الهيئة بفرض قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها ومراقبته بما يساهم في تطوير التقييم وتعزيز ثقة المجتمع.

يمكن الوصول لقواعد السلوك لمهنة التقييم وآدابها من خلال الرمز التالي





الشكل (1)

يمثل عناوين فصول قواعد ميثاق سلوك مهنة التقييم وآدابها

نشاط 2

نشاط	فردى / ثنائى / جماعى	الزمن بالدقيقة	15 دقيقة
استراتيجية التنفيذ	استراتيجية (مثل - قارن - شارك)		
هدف النشاط	أن يُمثّل المشاركون على حالات عدم الامتثال لقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.		

صحيفة عمل النشاط

من خلال خبراتك، اطّلع على لقواعد السلوك لمهنة التقييم وآدابها من خلال الرمز أعلاه، ثم أكتب أمثلة على حالات عدم الامتثال لها، وقارن إجابتك مع زميلك، ثم شارك ما توصلت إليه مع مجموعتك.

أمثلة من الواقع العملي على حالات عدم الامتثال لقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

م	المادة النظامية	أمثلة من الواقع العملي
1		
2		
3		

2 التعريفات والمصطلحات

- 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام.
- 2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أيضا وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

- أ- القواعد: قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها.
- ب- الإدارة المختصة: إدارة الرقابة بالهيئة.

3 أهداف قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

تهدف قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها إلى تحقيق الآتي¹:

1. تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.



2. ضبط مسؤولية المقيم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.



3. تعزيز الحماية النظامية للمقيم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.



4. تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيم المعتمد المهنية.



5. رفع كفاءة أداء منظومة التقييم؛ بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.



الشكل (2)

1 المادة الثانية من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (م / 39 / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

نصّت قواعد لقواعد السلوك لمهنة التقييم وآدابها في الفصل الأول على العديد من المبادئ العامة التي يجب على المقيّم الالتزام بها عند ممارسته مهنة التقييم، والتي في ضوءها يتم عمليات الرقابة المستمرة لضبط المخالفات والتجاوزات حيالها، وهي أن يلتزم المقيّم بما يلي:

- يحافظ المقيّم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.²
- يظهر المقيّم المعتمد - أثناء مزاولته المهنة - بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.³
- يتحلّى المقيّم المعتمد في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.⁴
- يحرص المقيّم المعتمد على التطوير وتطبيق أحكام قواعد التعليم المستمر، ويتابع ما يستجد على الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، بما يمكنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنباً الخطأ والتقصير.⁵
- لا يجوز للمقيّم المعتمد مزاوله المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.⁶

1. يحظر على المقيم المعتمد قبول أي عمل للتقييم يخالف الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى الأخص في الحالات الآتية⁶:

- أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو رغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به - مباشرة أو غير مباشرة - كأن يكون وسيطاً أو مسوقاً أو مستثمراً أو مُموّلاً لتملكه.
- ب- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكة أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.
- ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.
- د- تقييم أي أصل مملوك لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهماً، أو يكون شريكاً لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظراً لأحد أوقافها.
- هـ- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

2. يجب على المقيم المعتمد - قبل قبول مهمة التقييم - التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، واستبدال من يتعذر التزامه بأيٍّ من ذلك.⁷

3 المادة الثالثة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

4 المادة الرابعة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

5 المادة الخامسة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

6 المادة السادسة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

7 المادة السابعة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

8 المادة الثامنة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

حالة دراسية 1

نشاط	مجموعة / فردي	الزمن بالدقيقة	20 دقيقة
استراتيجية التنفيذ	العصف الذهني		
هدف النشاط	أن يستخلص المتدرب قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها من الواقع الفعلي لسوق العمل.		

صحيفة عمل النشاط

فيما يلي حالة دراسية تتضمن بعض المخالفات للمبادئ العامة لقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها: يعمل "سعد" كمقيّم في فرع تقييم العقارات في إحدى الشركات المعروفة، والذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال تقييم العقارات. ولكن في يوم من الأيام، تم تلقي شكوى من أحد العملاء يتهم المقيم بتضخيم قيمة عقاره بطريقة غير مشروع، بعد تلقي الشكوى. تم فتح تحقيق حول هذا الاتهام، وتم جمع الأدلة والشهود اللازمة لإثبات صحة الاتهام - على الرغم من عدم اكتمال البيانات للتقرير محل التقييم، وعدم الاحتفاظ بها لدى سجلات الشركة - وبعد انتهاء التحقيق، تبين أن المقيم "سعد" قد تلاعب بالأرقام وقيمة العقار، وقد تم تضخيم قيمته بشكل غير منطقي دون عمل تحليل وتساويات للمقارنات (المشابهات) بمنطقة العقار محل التقييم، وذلك للحصول على عمولة أكبر.

استنتج المخالفات النظامية للحالة أعلاه، محددا الواقعة، والمادة النظامية والفقرة.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5 العلاقة بين المقيم المعتمد والعمل

لأهمية العلاقة التعاقدية بين المقيم المعتمد والعملاء، نصّت قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها على فصلاً مخصصاً لذلك، تتضمن بعض المواد النظامية، ومن المهم أن تكون العلاقة بين المقيم المعتمد والعملاء واضحة وشفافة لا غموض بها، تزيل اللبس نحو أي من الإشكالات في العمل محل التقييم، لتمكين كل منهم أداء عمله بشكل فعال وفي إطار التواصل الناجح بين أصحاب المصلحة، للحصول على خدمة أفضل، منها ما يلي:

5.1 قبل الموافقة على القيام بالعمل⁸

- قدرته واستعداده لأداء الأعمال في الوقت المحدد.
- قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.
- عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدده الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

5.2 أثناء إجراءات التعاقد

- لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي⁹:
 - أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.
 - تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
 - ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.
 - تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
- يلتزم المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقع مع عميله، وبالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- يبذل المقيّم المعتمد العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
- لا تخل - في جميع الأحوال - طلبات العميل أو غيره، بالتزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم¹⁰.

5.3 أثناء تنفيذ العمل

- لا يجوز للمقيّم المعتمد خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المنتازع عليها لصالح المقيّم المعتمد، أو تحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل¹¹.
- يؤثّق المقيّم المعتمد ما يزود به من قبل العميل من بيانات ومعلومات ومستندات ونحوها، مما يتصل بأعمال التقييم، ويوضح ذلك في تقريره؛ وذلك لتلافي أي تفسير خاطئ، أو اختلاف مستقبلاً، ولا يعفي ذلك التوثيق من التزام المقيم المعتمد بالتحقق من صحة تلك البيانات والمعلومات وموثوقيتها¹².
- يحيط المقيّم المعتمد العميل بالمستجدات المؤثرة في نطاق العمل المتعلق بتقرير التقييم، ويحصل على موافقته المكتوبة على أي تعديل في النطاق¹³.

8 المادة التاسعة من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

9 المادة العاشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

10 المادة الحادية عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

11 المادة الثانية عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

12 المادة الثالثة عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

13 المادة الرابعة عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م / 23) وتاريخ 11 / 09 / 1444هـ.

■ يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألا يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض¹⁴:

1. موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.
2. ما يستلزمه دفاع المقيم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.
3. بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.

■ دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو كان الاعتذار لسبب مشروع، على أن يبلغ العميل بذلك بوقت كاف، مما يجنبه الأضرار المحتملة نتيجة ذلك¹⁵.

6 تعامل المقيّم المعتمد مع غير العميل

لأهمية تنظيم علاقة المقيّم مع أصحاب المصلحة، وكذلك زملاء المهنة، نصّت قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها على فصلاً مخصصاً لذلك، تضمن بعض المواد النظامية، وفق ما يلي:

- يلتزم المقيّم المعتمد في تعامله مع عملائه وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم¹⁶.
- يتعامل المقيّم المعتمد مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صورة الاعتداء، مادياً أو معنوياً، شفوياً أو كتابياً في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها¹⁷.
- مع مراعاة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، لا يجوز للمقيّم المعتمد التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل¹⁸.

7 تعامل المقيّم المعتمد مع الإعلام

يستخدم المقيم المعتمد وسائل الإعلام المختلفة للتواصل مع العملاء، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، الصحف والمواقع الإخبارية، والمؤتمرات والندوات. ويستخدم المقيم المعتمد هذه الوسائل للتعريف بخدماته ومهاراته في التقييم، آخر التطورات فيها، ويجب على المقيم المعتمد أن يحرص على توجيه المعلومات المقدمة للجمهور بشكل دقيق وشفاف، وأن يلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية، ولأهمية تنظيم ذلك، نصّت قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها على فصلاً مخصصاً لذلك، تضمن بعض المواد النظامية، وفق ما يلي:

- يلتزم المقيم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي¹⁹:
 - الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
 - المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

14 المادة الخامسة عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) وتاريخ 11 / 09 / 1444 هـ.

15 المادة السادسة عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) وتاريخ 11 / 09 / 1444 هـ.

16 المادة السابعة عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) وتاريخ 11 / 09 / 1444 هـ.

17 المادة الثامنة عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) وتاريخ 11 / 09 / 1444 هـ.

18 المادة التاسعة عشرة من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) وتاريخ 11 / 09 / 1444 هـ.

19 المادة العشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) وتاريخ 11 / 09 / 1444 هـ.

- عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.
- تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.
- عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.
- ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.
- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

■ عند إعلان المقيّم المعتمد عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر، فعليه مراعاة ما يلي ²⁰:

- ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيّم المعتمد وخبراته.
- ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيمين الآخرين.
- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
- ألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.
- ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الهيئة.

حالة دراسية 2

نُطُ الشِط	مجموعة / فردي	الزمن بالدقيقة	20 دقيقة
استراتيجية التنفيذ	العصف الذهني		
هدف النشاط	تعزيز الوعي بقواعد وسلوك التعامل للمقيم المعتمد مع وسائل الإعلام وتوعية المتدربين بالمسؤوليات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بالمهنة.		

صحيفة عمل النشاط

فيما يلي حالة دراسية تتضمن بعض المخالفات للمبادئ العامة لقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها:

تمت دعوة المقيم العقاري المعتمد "صالح" للمشاركة في برنامج تلفزيوني حيث يناقش المستجندات في سوق العقارات والعوامل التي قد تؤثر على أسعار العقارات في المستقبل. خلال المقابلة، أدلى المقيم العقاري ببعض التصريحات المبالغ فيها وغير دقيقة، حيث زعم أن الأسعار سترتفع بنسبة 50% في العام المقبل، واثناء نقاشه مع محاور الجلسة عن دوافع هذا التصريح، قدّم "صالح" بعض البيانات التي سبق له تقييمها في ذات المنطقة، مدعماً ذلك بتواريخ متفاوتة.

استنتج المخالفات النظامية للحالة أعلاه، محددا الواقعة، والمادة النظامية والفقرة.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

نظراً لوجود بعض القواعد لسوك المهنة التي تتعلق بالمنشآت ذاتها، نصّت قواعد سلوك مهنة التقييم على تنظيمها وخصصت فصلاً مخصصاً لذلك، تضمن بعض المواد النظامية، وفق ما يلي:

- على منشأة التقييم أن تتخذ موقفاً لائقاً بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز الترخيص الممنوح لها.²¹
- على المقيّم المعتمد، ومنشأة التقييم، الالتزام بالقواعد، واتخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطلاع جميع العاملين عليها -من فيهم المشاركون في عملية التقييم والعاملون في المنشأة- والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.²²
- يلتزم المقيّم المعتمد بالوفاء بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والأنظمة ذات الصلة.²³
- دون الإخلال بما قضت به المادة (السابعة عشرة) من النظام، والمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة، على منشأة التقييم الاحتفاظ بجميع سجلاتها ومستنداتها والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية الخاصة بها، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.²⁴

حالة دراسية 3

نشاط	مجموعة / فردي	الزمن بالدقيقة	20 دقيقة
استراتيجية التنفيذ	العصف الذهني		
هدف النشاط	تعزيز امتثال المنشآت لقواعد سلوك مهنة التقييم وأدائها.		

صحيفة عمل النشاط

فيما يلي حالة دراسية تتضمن بعض المخالفات للمبادئ العامة لقواعد سلوك مهنة التقييم وأدائها:
يرغب "فهد" بصفته وكيل لحصر ورثة لتقييم مؤسسة والده للأغراض القضائية ونشاط المؤسسة في مجال بيع أدوات السبابة ومواد البناء ، وتقّدّم بالبحث عن مؤسسة تقييم لهذا الغرض من خلال المواقع الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة، وبالتواصل مع المسؤول في شركة التقييم (س) تم الوصول لموقع الشركة في إحدى الشقق، ومن خلال النقاش حول آلية التعاقد قدمت الشركة عقداً ضمانه تقديم السعر الذي يرغب به مقابل أن يكون أتعاب التقييم مرتبطاً بقيمة الأصل، ولم يحصل الاتفاق، وبعد ذلك توجه "فهد" الى مكتب ابن عمه المرخص في تقييم المنشآت الاقتصادية، وبذلك تم الاتفاق على آلية التعاقد والسعر قبل توقيع العقد.

استنتج المخالفات النظامية للحالة أعلاه، محددا الواقعة، والمادة النظامية والفقرة.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

21 المادة الثانية والعشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدائها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) 23 / 11 / 1444هـ.

22 المادة الثالثة والعشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدائها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) 23 / 11 / 1444هـ.

23 المادة الرابعة والعشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدائها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) 23 / 11 / 1444هـ.

24 المادة الخامسة والعشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدائها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (7 / 39 / م) 23 / 11 / 1444هـ.

- يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة، وضبط المخالفات، وتسهيل مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات ومستندات تتصل بمهامهم²⁵.
- يلتزم المقيّم المعتمد، وجميع العاملين في منشأة التقييم، بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو في حال طلب من أي منهم -عند ممارسته للمهنة- التلاعب أو الاحتيال أو التأثير بطريقة غير مشروعة في تقرير التقييم²⁶.

- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يكون المقيّم المعتمد مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره²⁷.
- تسري أحكام القواعد على المقيم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال²⁸.
- تطبق أحكام المادة (الثانية والثلاثون) من النظام على كل من يخالف القواعد²⁹.
- تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد³⁰.
- تحل هذه القواعد محل قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم (39/7/م/23) وتاريخ 1444/9/11هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام³¹.
- تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها³².

25 المادة السادسة والعشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (39 / 7 / م / 23) وتاريخ 1444 / 09 / 11هـ.

26 المادة السابعة والعشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (39 / 7 / م / 23) وتاريخ 1444 / 09 / 11هـ.

27 المادة الثامنة والعشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (39 / 7 / م / 23) وتاريخ 1444 / 09 / 11هـ.

28 المادة التاسعة والعشرون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (39 / 7 / م / 23) وتاريخ 1444 / 09 / 11هـ.

29 المادة الثلاثون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (39 / 7 / م / 23) وتاريخ 1444 / 09 / 11هـ.

30 المادة الحادية والثلاثون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (39 / 7 / م / 23) وتاريخ 1444 / 09 / 11هـ.

31 المادة الثانية والثلاثون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (39 / 7 / م / 23) وتاريخ 1444 / 09 / 11هـ.

32 المادة الثالثة والثلاثون من قواعد سلوك مهنة التقييم وأدابها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (39 / 7 / م / 23) وتاريخ 1444 / 09 / 11هـ.

حالة دراسية 4

نشاط	مجموعة / فردي	الزمن بالدقيقة	20 دقيقة
استراتيجية التنفيذ	العصف الذهني		
هدف النشاط	تعزيز التعاون مع الإدارة المختصة للامتثال لقواعد وسلوك مهنة التقييم وآدابها.		

صحيفة عمل النشاط

فيما يلي حالة دراسية تتضمن بعض المخالفات للمبادئ العامة لقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها:			
يعمل "ماجد" كمقيم معتمد في الآلات والمعدات في شركة التقييم "ص" لتقييم الآلات والمعدات بالملكة، وكُلّف بقيادة فريق لتقييم إحدى المصانع الكبيرة، طلب منه المدير التنفيذي للشركة "حمد" أن يتفق مع من يحقق رغبة العميل في السعر الذي يرغب به في عملية التقييم مقابل الحصول على نسبة من الإجمالي. بالاطلاع على الحالة السابقة، أجب على الأسئلة التالية:			
1.	ما المخالفات النظامية محددا الواقعة، والمادة النظامية والفقرة؟		
2.	على من تقع المسؤولية القانونية؟ مستنداً بالمادة النظامية.		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

خرائط مفاهيم لملخص قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها

(الشكل 3)

الأحكام والقواعد العامة

01

تضم المصطلحات والتعريفات.

02

تهدف القواعد لتحقيق

- تطوير مهنة التقييم .
- تعزيز الحماية النظامية للمقيم والعملاء.
- رفع كفاءة أداء منظومة التقييم.
- ضبط مسؤولية المقيّم.
- رفع كفاءة منظومة التقييم.

03

المحافظة على شرف المهنة ومكانتها.

04

ظهور المقيم المعتمد بالزي المناسب أثناء مزاولة ولا يخالف العُرف.

05

التحلي بالشرف والاستقامة والنزاهة.

06

الحرص على التطوير والتعليم المهني المستمر ومتابعة ما يستجد على الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

07

لا يجوز للمقيم المعتمد مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

رقم المادة

اسم الفصل

1. الحالات التي يحظر على المقيم قبولها:

- أ- تقييم أي أصل إذا كان مالكاً له أو شريكاً في ملكيته أو راغباً في ذلك أو كانت له مصلحة به - مباشرة أو غير مباشرة -
- ب- تقييم أي أصل إذا كان بينه وبين مالكة أو أحد الشركاء فيه أو أحد أعضاء مجلس إدارته قرابة حتى الدرجة الرابعة.
- ج- تقييم أي أصل لعميل يقدم له خدمات أخرى تؤثر على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.
- د- تقييم أي أصل مملوكٍ لمنشآت يملك فيها حصصاً أو أسهماً، أو يكون شريكاً لأحد كبار موظفيها أو أحد الشركاء فيها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، أو ناظراً لأحد أوقافها.
- هـ- تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في الموضوع ذاته إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

2. يجب على المقيم المعتمد - قبل قبول مهمة التقييم - التحقق من التزام جميع المشاركين معه في هذه المهمة من القائمين بأعمال التقييم في منشأته بأحكام الفقرة [1] من هذه المادة، واستبدال من يتعذر التزامه بأيٍّ من ذلك.

رقم المادة

اسم الفصل

09

يتأكد المقيّم المعتمد قبل الموافقة على القيام بالعمل من

- قدرته، وقدرته منشأته على أداء الأعمال بالوقت المحدد، وأعمال المعاينة على وجه الخصوص.
- عدم تعارض المصالح مع العمل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو أصل التقييم.

10

لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بـ

- أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، أو تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل، أو ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم. أو تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

11

- يلتزم** المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقعة مع عميله، وبالقواعد المنظمة لمهنة التقييم، وببذل العناية لأداء عمله..

12

- عدم** خداع العميل أو استغلال جهله.

13

- توثيق** ما يزود من قبل العميل من بيانات ومعلومات والتحقق من صحتها وموثوقيتها.

14

- إحاطة** العميل بالمستجدات بالتقييم، والحصول على موافقه خطية لأي تعديل نطاق العمل.

15

- المحافظة** على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته إلا بموافقة العميل، أو ما يستلزم دفاع المقيم عن نفسه، أو بناء على طلب جهة رسمية مختصة.

16

- جواز** الاعتذار عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل لسبب مشروع، وبلغ العميل بوقت كافي.

17

الالتزام في التعامل مع العملاء بالاحترام.

18

التعامل مع العملاء باللباقة والاحترام.

19

لا يجوز للمقيم التواصل -دون حاجة مهنية- بشأن التقييم مع من تكون له مصلحة من التقييم، عدا العميل.

● اسم الفصل ● رقم المادة

20

يلتزم المقيم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام بالآتي:

بالأحكام المنظمة للمهنة، وخصوصية العميل، وعدم استخدام شعار الهيئة الرسمي للدعاية، وتجنب ممارسة أي صور التضليل، وعدم الإساءة بالسلطات العامة، وإلا ينشر بيانات تقارير التقييم، ويظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر العام.

21

عند الإعلان عن نفسه يراعي المقيم المعتمد

1. ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المقيم المعتمد وخبراته.
2. ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، أو إعطاء إشارات مسيئة لأعمال المقيمين الآخرين.
3. ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
4. ألا يمس الإعلان المهنة أو الهيئة، بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.
5. ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الهيئة.

● اسم الفصل ● رقم المادة

منشآت التقييم

- 22 **على منشأة التقييم** أن تتخذ مقررًا لائقًا وتضع في مكان بارز الترخيص.
- 23 **على المقيّم، والمنشأة الإلتزام** بالقواعد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حكمها، وإطلاع العاملين عليها، والتحقق من إلتزامهم بها.
- 24 **الالتزام** بحقوق المتعاملين معه، والعاملين في منشأته، وينمي قدراتهم.
- 25 **على منشأة التقييم** الاحتفاظ بجميع سجلاتها مدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

● اسم الفصل ● رقم المادة

التعاون مع الإدارة المختصة

- 26 **الالتزام** بالتعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة.
- 27 **الالتزام** بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مخالفة للأحكام والقواعد.

● اسم الفصل ● رقم المادة

يكون المقيم مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواء صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

28

تسري أحكام القواعد على جميع العاملين في المهنة.

29

تطبق أحكام المادة على كل من يخالف القواعد.

30

تضع الإدارة المختصة الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.

31

تحل هذه القواعد محل قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، الصادرة بقرار المجلس رقم [23/م/7/39] وتاريخ 1444/9/11هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

32

تنشر القواعد، ويعمل بها بعد [30] يوماً من نشرها.

33

رقم المادة

اسم الفصل

الملاحظات:

تمارين الوحدة الأولى: الفصل الثالث

1. تلقى "فيصل" كمقيم معتمد في فرع الآلات والمعدات عرضاً من ""بندر" كمقيم معتمد بفرع العقار عرضاً مقابل تقديم تقريراً بقيمة مسبقة وفق الطلب. ما هي الخطوة التي يجب اتخاذها من "فيصل"؟

- (أ) قبول العرض وإصدار تقييم مغلوط.
- (ب) رفض العرض وإبلاغ الجهات المعنية.
- (ج) طلب المزيد من المعلومات عن العقار وإصدار تقييم مستقل ودقيق.
- (د) المطالبة بزيادة المبلغ ثم قبول العرض.

2. بصفتك مقيم معتمد، تلقيت بلاغاً من إحدى الجهات الرقابية حول اتهامك في إحدى القضايا ذات العلاقة بالمهنة، ويتطلب منك تقديم بعض الوثائق الخاصة بالعملاء، كيف تتعامل مع هذا الطلب؟

- (أ) رفض الطلب، والحفاظ على السرية.
- (ب) قبول الطلب، والدفاع عن النفس.
- (ج) قبول الطلب، بعد موافقة العميل.
- (د) رفض الطلب، وإخبار العميل.

3. بصفتك مقيم معتمد في فرع العقار، قبلت عرضاً لمهمة تقييم لأحد العملاء، وبعد الانتصاف في المشروع، تبين أن نطاق العمل يتضمن الحاجة لتقييم الآلات والمعدات، كونه جزء لا يتجزأ من العقار، ويرفض العميل الاستعانة بمقيم معتمد في الآلات والمعدات، كيف تتعامل مع هذه الحالة؟

- (أ) الاعتذار عن الاستمرار في التقييم.
- (ب) الاستمرار في التقييم.
- (ج) إحالة التقييم لمقيم معتمد بالآلات والمعدات.
- (د) إخبار العميل بالافتراضات.

4. أذكر بعض الحالات التي يحظر على المقيم المعتمد قبول عملية التقييم فيها؟

5. أذكر الحالات التي يكون فيها الإفصاح واجب مهني؟

الوحدة الثانية: مقدمة إلى معايير التقييم الدولية

محتويات الوحدة

- الفصل الأول: الإطار العام لمعايير التقييم الدولية.
- الفصل الثاني: المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية.
- الفصل الثالث: معايير الأصول.

الهدف

في نهاية البرنامج، يستطيع المشاركون استيعاب الإطار العام لمعايير التقييم الدولية وكل ما يحتويه من تعاريف ومبادئ ومفاهيم.

المنهجية

- المحاضرة
- النقاش
- التدريبات
- الاختبار

المدة

- 4 ساعات تدريبية

الوحدة الثانية

مقدمة إلى معايير التقييم الدولية

الفصل الأول : الإطار العام لمعايير التقييم الدولية

الفصل الثاني : المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية

الفصل الثالث : معايير الأصول

الفصل الأول

الإطار العام لمعايير التقييم الدولية





الفصل الأول

الإطار العام لمعايير التقييم الدولية

المقدمة

1

معايير التقييم الدولية صادرة عن مجلس معايير التقييم الدولية وهي جهة مستقلة غير ربحية تعمل لتطوير مهنة التقييم ورفع جودتها. ويهدف المجلس إلى بناء ثقة الجمهور في عملية التقييم من خلال تقديم معايير عالمية للمهنة.

وتعتبر المعايير خطوط مرشدة ومحكمة تستخدم لرفع مستوى مهنة التقييم وتحقيق الاتساق والشفافية في عملياتها. وتحتوي على ثلاثة أقسام أساسية: الإطار العام للمعايير والمعايير العامة ومعايير الأصول.

الغاية من معايير التقييم الدولية هي زيادة ثقة المستخدمين في خدمات التقييم بوضع إجراءات تقييم تتسم بالشفافية والثبات والموضوعية والمصادقية والوضوح والدقة والبعد عن التضليل.

الإطار العام لمعايير التقييم الدولية هو بمثابة تمهيد لمعايير التقييم الدولية، حيث يتضمن هذا الإطار مبادئ التقييم المتعارف عليها والمفاهيم التي ينبغي اتباعها عند تطبيق هذه المعايير فيما يخص الموضوعية، والحكم التقديري، والكفاءة وإمكانية الخروج عن المعايير. ويُناقش الإطار العام لمعايير التقييم الدولية مفاهيم ومبادئ التقييم المتعارف عليها، فهو بمثابة مقدمة وشرح لجميع المعايير الأخرى، ولا يتضمن أي إجراءات يجب الالتزام بها بهدف الامتثال لمعايير التقييم الدولية.

1.1 مبادئ الإطار العام لمعايير التقييم الدولية

■ الامتثال للمعايير

عندما ينص التقرير بأن التقييم سيُعد أو أُعد وفقاً لمعايير التقييم الدوليّة فإنّ هذا امتثالٌ ضمنياً بأن التقييم قد أُعد وفقاً لجميع المعايير المتعلقة الصادرة عن المجلس.

■ الموضوعية

تتطلب عملية التقييم من المُقيّم أن يُصدر أحكاماً محايدةً غير متحيّزة ومعتمدةً على مصداقية المدخلات والافتراضات. وتحقيقاً لذلك يجب أن تصدر هذه الأحكام في بيئة تعزز الشفافية وتحدّ من تأثير أيّ عوامل غير موضوعية على تلك العملية. ويجب على الأحكام المهنية المستخدمة في التقييم أن تُطبّق بشكل موضوعي لتجنب أيّ تحليلات أو آراء أو استنتاجات متحيّزة.

” يجب على المُقيّم أن يصدر أحكاماً تقديريةً تتسم بالحياد وعدم التحيز حول مدى الاعتماد على البيانات، ومدى ملائمة الافتراضات، أو حول أسلوب التقييم المناسب، ومن الأهمية بمكان أن تتسم هذه الأحكام بالشفافية والابتعاد قدر الإمكان عن أي تأثير لعوامل شخصية.

ينبغي أن تكون هناك أدوات رقابة وإجراءات مناسبة لضمان أن يكون التقييم دوماً أيّ تحيز، ويقدم ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين نموذجاً للإطار المناسب لقواعد السلوك والتصرف.

■ الاختصاص والكفاءة

نظراً لأنّ أعمال التقييم تستلزم ممارسة مهارات وإصدار أحكام تقديرية، فمن المتوقع أن يقوم بالتقييمات فردٌ أو منشأةٌ تتوفر لديها المهارات الفنية والخبرة والمعرفة اللازمة بالأصل محل التقييم، والسوق الذي يتداول فيه، والغرض من التقييم.

وإذا كان المُقيّم لا يملك جميع المهارات والخبرات والمعارف الفنية اللازمة لأداء كافة جوانب مهمة التقييم فلا مانع من الاستعانة بمختصين في نواح معينة لذلك الغرض بشرط أن يذكر ذلك في نطاق العمل.

” يُعرف الاختصاص والكفاءة بأنه: التمتع بالمهارات والمعارف والقدرات المطلوبة للقيام بشيء ما، يمكن قياسه جيداً على أساسٍ معياريٍّ محددٍ، وبالرجوع إلى بيئة العمل، ويشدد هذا التعريف على قدرة الأشخاص على الأداء وفق المعايير المتوقعة من المُقيّمين المهنيّين، ويستلزم الاختصاص والكفاءة التمتع بقدرات ومهارات مهنية وأخلاقيات ومستوى ملائم ومناسب من المعرفة الفنية.

”

فلا ينبغي أن يقوم بالتقييم سوى هؤلاء الذين يتمتعون بالمهارات الفنية والخبرات والتجارب والمعارف المناسبة والمتخصصة في موضوع التقييم، وفي السوق الذي تتم فيه أعمال المتاجرة والتبادل، وفي الغرض الذي يتم من أجله التقييم.

ولكن يحتاج المقيم أحياناً إلى معلومات تتجاوز نطاق اختصاصه، وفي مثل هذه الحالات يمكنه الاعتماد على المعلومات المقدمة من الغير، مثل: الاستشاريون المتخصصون، ويدرك المُقيّم المختص الذي يتمتع بالكفاءة المطلوبة متى يكون لازماً عليه الاعتماد على الخبرات الفنية للغير إن دعت الضرورة إلى ذلك.

“

■ الخروج عن المعايير

هي الحالة التي يجب فيها الامتثال لمتطلب قانوني أو تشريعي أو تنظيمي يختلف عن بعض المتطلبات المذكورة في المعايير. ويكون الخروج عن المعايير مُلزماً حيث يجب على المُقيّم اتباع المتطلبات القانونية والتشريعية والتنظيمية التي تناسب غرض التقييم واختصاصه القضائي لكي يكون ممثلاً للمعايير. ويمكن للمُقيّم في هذه الحالة أن يذكر أن التقييم يمثل لمعايير التقييم الدُوليّة.

”

عندما يخرج تقرير التقييم عن نطاق هذه المعايير ولا يتقيد بها يجب إيضاح الفروق والاختلافات مع أسباب ذلك.

*على سبيل المثال: عندما يطلب العميل تقرير التقييم لأغراض محاسبية فعندئذٍ يجوز تطبيق مصطلحات أو معايير المحاسبة، وفي هذه الحالة يخرج التقرير عن نطاق معايير التقييم الدُوليّة مع وجوب الإفصاح عن ذلك.

“

نشاط 5

يتم توزيع المتدربين الى مجموعات، ومن ثم تقوم كل مجموعة بمناقشة ما يلي:

أذكر أمثلة لتشريعات ولوائح تنظيمية في المملكة العربية السعودية، تسمح بالخروج عن المعايير الدولية وفقاً لإطار معايير التقييم الدولية بالفقرات (60.1 – 60.4) المتعلقة بالخروج عن المعايير، قدم أمثلة محلية متعددة.

.....

.....

الملاحظات:

الفصل الثاني

المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية





الفصل الثاني

المعايير العامة لمعايير التقييم الدولية

المعايير العامة

1

تحدد هذه المعايير المتطلبات والاشتراطات الخاصة بكافة أعمال التقييم، بما في ذلك تحديد شروط مهمة التقييم، وأسس القيمة، وأساليب وطرق التقييم، وإعداد التقارير. وهي مصممة بحيث تكون قابلة للتطبيق على أعمال التقييم لجميع الأصول ولأي غرض من أغراض التقييم.

وتنقسم المعايير العامة إلى خمسة معايير وهي:

معياري 104: أسس القيمة



معياري 101: نطاق العمل



معياري 105: أساليب وطرق التقييم



معياري 102: الامتثال للمعايير وأعمال البحث والاستقصاء



معياري 103: إعداد التقرير



الشكل (1)

يصف نطاق العمل (ويسمى أحياناً بشروط التعاقد) الشروط الأساسية لمهمة التقييم، مثل: الأصل محل التقييم، والغرض من التقييم، ومسؤولية الأطراف المتعلقة بمهمة التقييم. ويجب الاتفاق على حدود ونطاق العمل الذي سيجري القيام به بين العميل والمُقيّم، ويجب أن يتلقى المُقيّم تعليمات واضحة من الشخص الذي يطلب التقييم، كما يجب التأكيد على هذه التعليمات كتابة، وجرت العادة أن يتم استخدام خطاب ارتباط لهذا الغرض، وخطاب الارتباط عبارة عن: عقد مكتوب ومبرم بين المُقيّم والعميل لتحديد شروط وبنود عملية التقييم، وإذا تغيرت شروط عملية التقييم بعد إصدار خطاب الارتباط يجب أن تظهر هذه التعديلات في صورة مُلحق على خطاب الارتباط، أو في صورة اتفاقية إضافية.

يشمل نطاق العمل ما يلي:

- (1) **هوية المُقيّم:** يمكن أن يكون المُقيّم شخصاً أو مجموعة أشخاص أو منشأة. وإذا كان لدى المُقيّم أي علاقة مادية، أو تداخل مع الأصل محل التقييم، أو مع الطرف المُكلف بالتقييم، أو أن المُقيّم في وضع لا يُسمح له بإعداد تقييم موضوعي غير متحيز، فيجب على المُقيّم الإفصاح عن هذه العوامل في بداية مهمة التقييم. وإذا لم يحدث هذا الإفصاح لا تكون مهمة التقييم ممتثلة للمعايير. وإذا احتاج المُقيّم إلى مساعدة ذات أهمية مادية من آخرين فيما يتعلق بأي جانب من جوانب مهمة التقييم فيجب الاتفاق على طبيعة المساعدة ومدى الاعتماد عليها ومن ثم توثيقها. ويجب أن يُقرّ المُقيّم القائم بعملية التقييم بأنه يتمتع بالكفاءة والحيادية اللازمة، ومن الممكن أن يكون المُقيّم شخصاً أو شركة، وعندما تكون هناك شركة مسؤولة عن إعداد التقييم، فإن هذا الإقرار يخص استقلالية وموضوعية الشخص أو الأشخاص الذين يقومون بإعداد التقييم وأي مساعدين لهم.
- (2) **هوية العميل (إن وجد):** من المهم التأكد من العميل الذي يتم إعداد التقييم لصالحه عند تحديد شكل ومضمون تقرير التقييم؛ وذلك لضمان احتوائه على المعلومات المناسبة لاحتياجاته.
- (3) **المستخدمين الآخرين (إن وجد):** من المهم التأكيد على وجود مستخدمين آخرين لتقرير التقييم وتحديد هويتهم واحتياجاتهم؛ لضمان احتواء التقرير على المعلومات المناسبة لهم. يجب أن يُحدد نطاق العمل لمن يُقدم التقييم، وإن لم يكن ذلك الطرف موضعاً من خلال من تجري مخاطبتهم، يتعين الإفصاح عن اسم الطرف الذي أبرم الاتفاق مع المُقيّم، ويجب التأكيد على نطاق العمل من جانب العميل بغرض أن يستوفي التقرير متطلباته، ويجب الاتفاق على الأشخاص المسموح لهم باستخدام التقرير، وكذلك القيود على من يجوز له الاستعانة بالتقرير، وتوثيق ذلك في نطاق العمل، كما يجب توثيق التغير في نطاق العمل.
- (4) **تحديد الأصول محل التقييم:** يجب تحديد الأصل محل التقييم بوضوح. ضرورة تحديد موضوع التقييم تحديداً واضحاً، وقد يكون موضوع التقييم حصة ملكية في أصل ما، أو حق استخدام هذا الأصل وعندما يشمل موضوع التقييم مجموعة من الأصول التي يمكن تحديدها بصورة منفصلة، أو في حال وجود مكونات لأصلٍ منفرد يمكن تقييم كل منها على حدة، فإن مجموع فرادى الأصول أو المكونات قد يكون أكبر أو أقل من القيمة ككل.
- (5) **عملة التقييم:** يجب تحديد العملة في التقييم وفي تقرير التقييم أو النتيجة النهائية، فعلى سبيل المثال: يمكن إعداد التقييم باليورو أو بالدولار الأمريكي. وهذا الشرط مهمٌ خاصةً بالنسبة لمهام التقييم التي تشمل أصولاً في دول متعددة أو تدفقات نقدية بعملات مختلفة.

(6) **الغرض من التقييم:** يجب توضيح الغرض الذي يُعد من أجله التقييم؛ لأنه من المهم ألا يتم استخدام المشورة الخاصة بالتقييم خارج السياق المقصود أو لغير الغرض المقصود من التقييم. ويؤثر الغرض من التقييم عادةً على تحديد أساس القيمة المستخدمة. هناك أغراض عديدة للتقييم، وتتضمن الأمثلة على ذلك: التقييم لاستيفاء أغراض البيع والضرائب والرهن وإعداد التقارير المالية وفرض المنازعات ولأغراض قانونية ونظامية، وسيحدد غرض التقييم الأساس الذي سيستند إليه التقييم، ومن ثم ينبغي النص بصورة واضحة وجلية على غرض التقييم، وإجراء التقييم تبعاً لذلك. وقد يرغب المُقيّم في التأكيد على أن التقييم موجهٌ لأشخاص محددين، في ظروفٍ محددة، ولديهم احتياجاتٍ محددة، وقدّر محدّد من المعرفة.

(7) **أساس القيمة المستخدمة:** بناءً على المعيار 104 "أسس القيمة"، يجب أن يكون أساس القيمة مناسباً لغرض التقييم. كما يجب ذكر مصدر أيّ تعريف مستخدم كأساس للقيمة، أو أن يتم شرحه. ولا ينطبق هذا الشرط على مراجعة التقييم عندما لا يطلب تقديم أيّ رأي في القيمة أو تعليق على أساس القيمة المستخدم. أساس القيمة هو الافتراض الأساسي الذي موجهه يتم قياس نوع القيمة، ويجب في بداية الأمر تحديد غرض التقييم بهدف تحديد الأساس الصحيح للتقييم، ويجب أن تُعرف وتُحدد عملية التقييم أساس القيمة، مع الاستشهاد بمصدر التعريف المستخدم، وشرح مبررات استخدام هذا الأساس.

(8) **تاريخ التقييم:** يجب ذكر تاريخ التقييم، وإذا كان تاريخ التقييم يختلف عن التاريخ الذي يتم فيه إصدار تقرير التقييم، أو التاريخ الذي تبدأ فيه أعمال البحث والاستقصاء، أو تاريخ إتمامها، فعندها ينبغي التمييز بين هذه التواريخ إن لزم الأمر. تاريخ التقييم هو: التاريخ الذي يستند إليه الرأي الخاص بقيمة الأصل. ويتحدد تاريخ تقرير التقييم في الوقت الذي يتم فيه الحصول على المعلومات ذات الصلة وتحليلها، ويشمل ذلك: المعلومات التي يتم الحصول عليها من المناقشات مع الإدارة أو أطراف أخرى. وجرت العادة أن يتوافق تاريخ التقييم مع التاريخ الذي يصدر فيه تقرير التقييم، وقد يختلف تاريخ التقييم عن تاريخ تقرير التقييم وتاريخ الإصدار، ولذلك يجب الإشارة إلى ذلك بوضوح.

(9) **نطاق بحث المُقيّم:** يجب تحديد أيّ حدود أو قيود على أعمال المعاينة، والاستفسار، والتحليل، في مهمة التقييم (انظر الإطار العام للمعايير، الفقرات 60.1-60.4). وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة بسبب أن شروط أعمال التقييم تُقيّد أعمال البحث والاستقصاء، فيجب عند قبول المهمة تحديد هذه القيود وأيّ افتراضات مهمة أو خاصة ناتجة بسبب هذه القيود في نطاق العمل (انظر المعيار 104 "أسس القيمة" الفقرات 200.1-200.5). يجب الإشارة في نطاق العمل إلى أيّ حدودٍ أو قيودٍ على أعمال البحث والاستقصاء التي يجري القيام بها، والافتراضات، والافتراضات الخاصة التي تتم الاستعانة بها بسبب هذه القيود. يجب جمع المعلومات الكافية عن طريق وسائل، مثل: الزيارة الميدانية والمعاينة، وتوجيه الاستفسارات، وإجراء التحليلات والعمليات الحسابية لضمان تعزيز أعمال التقييم على نحوٍ ملائم، وعند النظر بعين الاعتبار في نطاق البحث والاستقصاء، والتحقق من صحة المعلومات الضرورية ذات الصلة.

(10) **طبيعة ومصدر المعلومات التي يعتمد عليها المُقيّم:** يجب تحديد طبيعة ومصدر أيّ معلومات يتم الاعتماد عليها، بالإضافة إلى نطاق الأبحاث التي يجب إجراؤها أثناء عملية التقييم.

”

يجب الإفصاح عن جميع مصادر المعلومات المُستخدمة في التقرير، وحدود أعمال التحقق التي يجري القيام بها“.

- على المُقيّم تنفيذ وتقدير المعلومات المالية والبيانات الأخرى ذات الصلة بصورة نقدية وموضوعية.
- يتباين مدى الاعتماد على المعلومات المُقدمة حسب الظروف والأحوال، على سبيل المثال: في معاملةٍ أو صفقةٍ يجري القيام بها في سوق مفتوحة قد يبحث المُقيّم عن مؤشر عام للقيمة؛ نظراً لإمكانية مسح سوق المشتريين على نحوٍ مريض.
- إذا تم الحصول كتابة على تأكيدات من العميل أو الإدارة أو أيٍّ ممثليْن آخرين للشركة يُحبذ حصرُ هذه التأكيدات أو الإشارة إليها على أيٍّ نحوٍ في تقرير التقييم.
- يجب أن يشير تقرير التقييم إلى أنه ما لم يُذكر خلاف ذلك فإن المُقيّم لم يُراجع أو يفحص أو يتحقق بأيٍّ صورةٍ من الصور من المعلومات المشار إليها ولا يُبدي أيٍّ رأيٍّ بشأنها. ويجب أن يُبين تقرير التقييم أنه ستكون هناك اختلافات وفروق بين أيٍّ معلوماتٍ ماليةٍ متوقعة، والنتائج الفعلية؛ نظراً لأنه جرت العادة ألا تقع الأحداث وألا تكون الظروف حسب المتوقع، وهذه الاختلافات والفروق قد تكون جوهرية.

“

(11) **الافتراضات المهمة أو الافتراضات الخاصة أو كلاهما:** يجب تسجيل كافة الافتراضات المهمة والافتراضات الخاصة الموضوعية أثناء تنفيذ أعمال التقييم وعند إعداد التقرير.

(12) **نوع التقرير الذي يتم إعداده:** يجب وصف شكل التقرير وطريقة إيصال التقييم.

(13) **القيود على الاستخدام أو التوزيع أو النشر:** عندما تقتضي الضرورة أو يكون من المحبذ تقييد استخدام المشورة الخاصة بالتقييم أو تحديد الذين يعتمدون عليها، فعندئذٍ يجب تسجيل ذلك.

”

- يعد التقييم لغرضٍ محدد ولمستخدمٍ محدد، على سبيل المثال: لأغراض الرهون العقارية واستخدامات البنوك، أو لأغراض إعادة التنظيم الداخلي، ومن الضروري الإشارة إلى الغرض الذي سُبُتخدم من أجله التقييم، وما هي القيود على استخدامه، وتوزيعه ونشره لأغراضٍ أخرى.
- يجب أن يذكر تقرير التقييم أنه لا يتحمل أيٌّ مسؤولية عن الخسائر الناجمة عن الاستخدام غير المناسب أو غير المُجاز للتقييم.
- ومن دواعي الحيطه والحذر أن يحتفظ المُقيّم بالحق في إدخال أيٍّ تعديلاتٍ وعملٍ أيٍّ مراجعةٍ على التقييم، ودعم نتيجة التقييم في ظل ظروفٍ محددة، على سبيل المثال: عندما تتضح الحقائق التي كانت موجودة في تاريخ التقييم للمُقيّم بعد تاريخ صدور التقييم.

“

(14) **التأكيد على أن التقييم سيعود وفقاً لمعايير التقييم الدولية وأن المُقيّم سيقدر مدى ملاءمة كافة المدخلات المهمة:** يجب ذكر حالات الخروج عن معايير التقييم الدولية وطبيعتها، مثل: تحديد أن التقييم قد تمَّ وفقاً لمعايير التقييم الدولية ولوائح الضرائب المحلية (انظر "الإطار العام" الخروج عن المعايير).

ورد في سياق قائمة المصطلحات للمعايير الدولية للتقييم 2022م، الفرق بين الكلمات التالية: (يمكن، يجب، ينبغي) وفق ما يلي:

المصطلح	متطلبات التعليم المهني المستمر
20.15: يمكن:	تصف كلمة "يمكن" الإجراءات التي تقع على عاتق المُقيّم مسؤولية النظر فيها، وتتطلب هذه الأمور اهتمام المُقيّم وفهمه، حيث تعتمد على إمكانية تطبيق هذه الأمور في عملية التقييم على ممارسة المُقيّم لحكمه وخبرته المهنية في الظروف التي تتماشى مع أهداف المعايير.
20.16: يجب:	تشير كلمة "يجب" إلى مسؤولية غير مشروطة، أي يجب على المُقيّم الوفاء بالمسؤوليات من هذا النوع في جميع الحالات والظروف التي ينطبق عليها الشرط.
20.20: ينبغي:	تُشير كلمة "ينبغي" إلى المسؤوليات التي يفترض الالتزام بها، حيث يجب أن يمثل المُقيّم لهذه المتطلبات ما لم يوضح إن الإجراءات البديلة المتبعة في تلك الظروف كانت كافية لتحقيق أهداف المعايير.

بمشاركة أفراد مجموعتك، ومن خلال الاطلاع على المعيار (101) من لمعايير التقييم الدولية، حدد ما يجب، وما ينبغي وما هو متاح وفق لخبرة المُقيّم من الأمثلة التالية في إعداد تقارير التقييم:

م	مثال	الإجابة
1.	الإشارة لعملة التقييم	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي
2.	الإشارة للغرض من التقييم	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي
3.	الإشارة لأساس القيمة المستخدم	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي
4.	تاريخ التقييم	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي
5.	طبيعة ومصدر المعلومات التي يعتمد عليها المُقيّم	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي
6.	الافتراضات المهمة والافتراضات الخاصة	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي
7.	تحديد الأصل محل التقييم	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي
8.	اختيار أكثر من أسلوب للتقييم	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي
9.	عندما تنتج الأساليب والطرق المختلفة مؤشرات متباينة ونطاقاً واسعاً للقيمة، فإنه توضيح سبب اختلاف مؤشرات القيمة.	☐ يمكن ☐ يجب ☐ ينبغي

1.2 المعيار 102: الامتثال للمعايير وأعمال البحث والاستقصاء

- يجب أن تأخذ أعمال البحث والاستقصاء غرض التقييم وأساس القيمة في الحسبان.
- يجب تجميع الأدلة والشواهد الكافية بطرق متعددة مثل الزيارة الميدانية، والمعاينة، والاستفسارات، وإجراء العمليات الحسابية، والتحليلات.
- يمكن الاتفاق على نطاق البحث الذي يقوم به المُقيّم. ويجب الإشارة إلى تلك الحدود في نطاق العمل، ولكن إذا كانت القيود المفروضة على البحث كبيرة بحيث لا يتمكن المُقيّم من تقييم المدخلات بشكل كاف عندها يجب عدم ذكر أن التقييم قد تم تنفيذه وفقاً لمعايير التقييم الدّولية.
- عندما تعتمد أعمال التقييم على المعلومات المقدمة من قبل طرف آخر غير المُقيّم، ينبغي التأكد من موثوقية المعلومات حتى لا يؤثر ذلك سلباً على مصداقية رأي التقييم. وفي الحالات التي يشك المُقيّم في مصداقية أو موثوقية المعلومات المقدمة عندئذ ينبغي عدم استخدام هذه المعلومات.
- إذا اتضح في سياق مهمة التقييم أن عمليات البحث والتقصي التي يتضمنها نطاق العمل لن ينتج عنها تقييم ذو مصداقية، أو أن المعلومات التي تقدمها الأطراف الخارجية ليست متاحة أو غير كافية، أو أن القيود على البحث كبيرة بشكل يؤثر على قدرة المقيم على تقدير المدخلات والافتراضات عندئذ لا يكون التقييم ممثلاً لمعايير التقييم الدّولية.

1.3 المعيار 103: إعداد التقارير

يحدد كل من غرض التقييم، ودرجة تعقيد الأصل محل التقييم، ومتطلبات المستخدمين مستوى التفاصيل المناسبة لتقرير التقييم. وينبغي على جميع الأطراف الاتفاق على شكل ونوع التقرير كجزء من إعداد نطاق العمل (انظر لمعيار 101 "نطاق العمل" في معايير التقييم الدولية 2022) وينبغي أن يكون التقرير كافياً بحيث يمكن لمُقيّم مُحترف وذو خبرة مناسبة غير مشارك في التقييم أن يراجع التقرير ويفهم كافة البنود الواردة في الفقرتين 30.1 و40.1 من معايير التقييم الدولية حسب الحالة.

عندما يكون التقرير لمهمة تقييم تشمل أصلاً أو أكثر فيجب أن يُقدم التقرير المعلومات التالية على الأقل¹:

- (أ) نطاق العمل المنجز.
- (ب) الاستخدام المقصود.
- (ج) الأسلوب أو الأساليب المستخدمة.
- (د) الطريقة أو الطرق المطبقة.
- (هـ) المدخلات الرئيسة المستخدمة.
- (و) الافتراضات المقدمة.
- (ز) استنتاج القيمة والأسباب الرئيسة لأي نتيجة تم التوصل إليها.
- (ح) تاريخ التقرير (الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم).

يمكن أن تُدرج بعض المتطلبات المذكورة أعلاه صراحةً في التقرير أو بالإشارة إليها ووثائق أخرى (عقد المهمة، ووثائق نطاق العمل، والسياسات والإجراءات الداخلية، وغيرها).

في الحالات التي يكون فيها التقرير لمراجعة تقييم فيجب أن يُقدم التقرير المعلومات التالية على الأقل²:

- (أ) نطاق العمل المنجز، بما في ذلك العناصر المشار إليها في المعيار 101 "نطاق العمل"، بقدر ما ينطبق كلٌّ منها على المهمة.
- (ب) تقرير التقييم محل المراجعة والمدخلات والافتراضات التي اعتمد عليها التقييم.
- (ج) استنتاجات المراجع عن المهمة محل المراجعة، متضمنةً الأسباب الداعمة لها.
- (د) تاريخ التقرير (الذي يمكن أن يختلف عن تاريخ التقييم).

1.4 المعيار 104: أسس القيمة

- تصف أسس القيمة (التي تسمى أحيانًا معايير القيمة) المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها القيم المُقررة. ومن المهم أن يكون أساس (أو أسس) القيمة ملائمًا لشروط وغرض مهمة التقييم؛ وذلك لأنَّ أساس القيمة يمكن أن يؤثر على اختيار أساليب التقييم والمدخلات والافتراضات والرأي النهائي للقيمة.
- قد يحتاج المُقيّم أحيانًا إلى استخدام أسس مختلفة للقيمة تحددها الأنظمة واللوائح، أو عقدٌ خاص، أو أيُّ وثيقة أخرى. وفي هذه الحالة لا بد من تفسير هذه الأسس وتطبيقها وفقًا لأحكام الوثيقة المصدر.
- مع أنَّ هناك العديد من الأسس المختلفة للقيمة المستخدمة في التقييمات إلَّا أنَّ لمعظمها عناصر مشتركة، مثل: المعاملة المفترضة، والتاريخ المفترض للمعاملة، وأطراف المعاملة المفترضة.

(أ) أسس معايير التقييم الدوليَّة للقيمة

يجب أن يختار المُقيّم أساس (أو أسس) القيمة وفقًا لشروط والغرض من مهمة التقييم. وينبغي أن يأخذ المُقيّم التعليمات والمدخلات من العميل أو من يمثله في عين الاعتبار عند اختيار أساس القيمة. وبغض النظر عن التعليمات والمدخلات المقدمة إلى المُقيّم، ينبغي ألاَّ يستخدم المُقيّم أساسًا للقيمة غير مناسب للغرض المقصود من التقييم (مثل: إذا كان التكلفة بالتقييم لأغراض التقارير المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، فإنه لكي يمثل التقرير لمعايير التقييم الدولية، قد يتطلب من المُقيّم أن يستخدم أساسًا للقيمة غير معرف أو مذكور في معايير التقييم الدوليَّة).

1. القيمة السوقية

هي المبلغ المقدَّر الذي ينبغي على أساسه مبادلة الأصول أو الالتزامات في تاريخ التقييم بين مشتر راغب وبائع راغب في إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يتصرف كلُّ طرف من الأطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار.

يتم تطبيق تعريف القيمة السوقية بناءً على التصورات التالية:

1. يشير "المبلغ المقدَّر" إلى السعر المستحق مقابل الأصل في معاملة سوقية على أساس محايد. بينما يقصد بالقيمة السوقية السعر الأكثر ترجيحًا والذي يمكن الحصول عليه في السوق على نحو معقول في تاريخ التقييم وفقًا لتعريف القيمة السوقية. وهو أفضل سعر معقول يمكن أن يحصل عليه البائع، كما أنه السعر الأكثر فائدة للمشتري.
2. المبدأ الذي ينبغي على أساسه مبادلة الأصول والالتزامات - قيمة الأصل عبارة عن مبلغ تقديري وليست مبلغًا محددًا بصورة مسبقة أو سعر بيع فعلي
3. تاريخ التقييم هو: القيمة المحددة بزمان معين في تاريخ معلوم، وذلك لأنَّ الأسواق وظروفها يمكن أن تتغير مما قد يؤدي إلى عدم صحة أو ملاءمة القيمة التقديرية في وقت آخر. وتُبين قيمة التقييم حالة السوق وظروفه في تاريخ التقييم وليس في أيِّ تاريخ آخر.

4. "المشتري الراغب" وهو الشخص الذي لديه دافع للشراء وليس مجبراً عليه.
5. "البائع الراغب" وهو الشخص الذي لا يكون حريضاً ولا مجبراً على البيع بأيّ سعر، ولا يتعامل بسعر لا يُعد معقولاً في السوق الحالي.
6. "معاملةً على أساس محايدٍ" وهي معاملة بين أطراف ليست بينهم علاقة خاصة مثل: شركة أم وشركاتها التابعة، أو مالك الأرض والمستأجر، ويمكن أن تتسبب هذه العلاقة في جعل مستوى السعر غير معهود في السوق أو متضخم بسبب عنصر ذي قيمة خاصة.
7. بعد تسويق مناسب يتم عرض الأصل في السوق بأفضل طريقة ممكنة وفي أنسب فترة زمنية حسب نوعية الأصل.
8. "يتصرف كل طرف من الأطراف بمعرفة وحكمة" أن كلاً من المشتري الراغب والبائع الراغب على معرفة وعلم بطبيعة الأصل وخصائصه، واستخداماته الفعلية والممكنة، وحالة السوق في تاريخ التقييم.
9. دون قسرٍ أو إجبارٍ - أي كل طرف لديه دافع ورغبة لإتمام المعاملة، ولكنه غير مجبر أو ملزم على إتمامها.

■ القيمة السوقية تمثل مبلغاً متفاوضاً عليه في سوق تنافسية مفتوحة يتصرف المشاركون فيها بكل حرية. ويمكن أن تكون سوق الأصل سوقاً دوليةً أو محليةً، كما يمكن أن تتألف السوق من العديد من المشترين والبائعين أو عدد محدود من المشاركين. وتكون السوق التي يعرض فيها الأصل للبيع هي عادةً السوق التي تجري فيها مبادلة الأصل المعروض.

■ تُبين القيمة السوقية أعلى وأفضل استخدام للأصل. وأفضل استخدام هو الاستخدام الذي يعمل على تعظيم قيمة وإمكانات الأصل بأقصى قدر ممكن وعلى النحو الذي يجيزه القانون ويحقق الجدوى المالية والاقتصادية. ويمكن أن يكون الاستخدام الأعلى والأفضل هو الاستخدام الحالي للأصل أو استخدام آخر بديل، ويحدد ذلك المشارك في السوق بناءً على تصوراتهِ حول نوع الأصل والسعر الذي يرغب في دفعه.

■ لا تعكس القيمة السوقية سمات الأصل الذي له قيمة بالنسبة لمالك أو مشترٍ محدد وغير متاح للمشتريين الآخرين في السوق. وهذه المزايا يمكن أن تتعلق بالخصائص المادية، أو الجغرافية، أو الاقتصادية، أو القانونية للأصل. وتشترط القيمة السوقية تجاهل أي عنصر من هذه القيمة؛ لأنها في أي تاريخ معين تفترض وجود مشترٍ راغب وليس مشترٍ راغب محدد.

2. الإيجار السوقية

هو عبارة عن المبلغ التقديري الذي على أساسه ينبغي تأجير العقار في تاريخ التقييم بين مؤجر راغب ومستأجر راغب، بشروط تأجير مناسبة، وفي إطار معاملة على أساس محايد بعد تسويق مناسب حيث يتصرف كل طرف من الأطراف على أساس من المعرفة والحصافة دون قسر أو إجبار.

يُمكن استخدام الإيجار السوقية كأساس للقيمة عند تقييم حقٍّ أساسيٍّ يخضع لعقد إيجار أو حقٍّ نشأ عن عقد إيجار. وفي مثل هذه الحالات من الضروري النظر في القيمة الإيجارية التعاقدية وفي القيمة الإيجارية السوقية إذا كانت مختلفة عن بعضها البعض. ويُمكن تطبيق شرح القيمة السوقية المبين أعلاه في تفسير القيمة الإيجارية السوقية.

1. القيمة المنصفة

هي السعر المقدّر لنقل ملكية أحد الأصول أو الالتزامات بين أطراف محددين وراغبين، وعلى معرفة بحيث تظهر مصالح الأطراف المعنية في هذه القيمة (لا ينطبق على التقييمات لأغراض إعداد التقارير المالية)، إذ ترى لجنة المعايير بمجلس معايير التقييم الدولية أن تعاريف القيمة المنصفة في إعداد التقارير المالية تتوافق عموماً مع القيمة السوقية، ولكن مفهوم القيمة المنصفة هو أوسع نطاقاً من القيمة السوقية.

هي السعر الذي يبين مزايا وعيوب محددة تأتي من الملكية بين طرفين محددين وليس من السوق بوجه عام، وهي غالباً ما تُطبّق في سياقات قانونية وبموجب أحكام قضائية، وهي تقدير منطقي وغير متحيز لسعر السوق المحتمل لسلعة أو خدمة أو أصل. ومن الممكن تمييز القيمة المنصّفة بشكل واضح عن القيمة السوقية، إذ تتطلب القيمة المنصّفة تقييماً للسعر العادل بين طرفين محددين مع الأخذ في الاعتبار المزايا أو العيوب التي يجنيها كل طرف من المعاملة، وفي المقابل تستبعد القيمة السوقية بوجه عام أية مزايا لا تكون متاحة للمشاركين في السوق.

2. القيمة الاستثمارية

هي قيمة أصل ما بالنسبة للمالك أو المالك المحتمل لأغراض استثمارية أو تشغيلية خاصة به، وتبين القيمة الاستثمارية الظروف والأهداف المالية للجهة التي يتم عمل التقييم لصالحها، كما تستخدم غالباً لقياس أداء الاستثمار، وتحفز الفروق بين القيمة الاستثمارية للأصل وقيّمته السوقية حافزاً للمشتريين والبائعين لدخول السوق.

الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الاستثمارية: هو أن القيمة السوقية هي الأساس قيمة الأصل في سوق مفتوحة، بينما تتحدد القيمة الاستثمارية من قِبَل مستثمرٍ فرديٍّ بناءً على القواعد والأهداف والمعايير الفريدة من نوعها الخاصة بهذا المستثمر.

3. القيمة التكاملية

هي عنصرٌ إضافيٌّ للقيمة، وتنتج عن ضمِّ أصلين أو حصتين أو أكثر معاً، بحيث تكون القيمة الناتجة أكثر من مجموع القيم المنفردة."

تنشأ القيمة التكاملية والتي كانت تُعرف من قَبْل بالقيمة التزاوجية من تجميع أصلين أو أكثر لإنشاء أصلٍ جديدٍ يُحقّق قيمةً أعلى من مجموع قِيَمِ فُرَادَى الأصول.

4. قيمة التصفية

قيمة التصفية هي المبلغ الناتج عن بيع أصل أو مجموعة من الأصول تدريجياً على أجزاء متفرقة. وينبغي أن تأخذ قيمة التصفية في الاعتبار تكاليف تجهيز الأصول؛ لكي تكون قابلةً للبيع، وكذلك الأنشطة المتعلقة بالتصرف فيها. ويمكن تحديد قيمه التصفية في إطار فرضيتين مختلفتين للقيمة:

(أ) معاملةً منظمّة ذات فترة تسويقية نموذجية.

(ب) معاملةً قسريّة ذات فترة تسويقية قصيرة

ويجب أن يُوضّح المُقيّم أي فرضية للقيمة تمّ استخدامها.

[ب] أسس أخرى للقيمة [قائمة غير شاملة]:

1. القيمة العادلة (المعايير المحاسبية الدولية)
2. القيمة السوقية المنصفة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)
3. القيمة السوقية المنصفة (دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية)
4. القيمة المنصفة (القانونية أو التشريعية)

[ج] فرضية القيمة أو الاستخدام المفترض

تصف فرضية القيمة أو الاستخدام المفترض الظروف المتعلقة بكيفية استخدام الأصل أو الالتزام. ويمكن أن تتطلب أسسًا مختلفة من القيمة فرضية قيمة معينة أو تسمح بالنظر في عدة فرضيات للقيمة. وفيما يلي بعض الفرضيات الشائعة للقيمة:

- أ) الاستخدام الأعلى والأفضل.
- ب) الاستخدام الحالي.
- ج) التصفية المنظمة.
- د) البيع القسري.

1. الاستخدام الأعلى والأفضل

الاستخدام الأعلى والأفضل هو الاستخدام الذي يحقق أعلى قيمة للأصل من وجهة نظر المشارك. وعلى الرغم من أن المفهوم يُطبق عادةً على الأصول غير المالية؛ لأن العديد من الأصول المالية ليس لها استخدامات بديلة، ولكن يمكن أن تكون هناك ظروف يلزم فيها النظر في أعلى وأفضل استخدام للأصول المالية.

يجب أن يكون الاستخدام الأعلى والأفضل ممكنًا من الناحية المادية (بقدر الإمكان)، وممكنًا من الناحية المالية، ومسموحًا به قانونيًا، ويحقق أعلى قيمة. إذا كان الاستخدام الأعلى والأفضل مختلف عن الاستخدام الحالي، فإن تكاليف تحويل الأصل إلى أعلى وأفضل استخدام يؤثر على القيمة.

2. الاستخدام الحالي

الاستخدام الحالي هي الطريقة الحالية التي يتم بها استخدام الأصل، أو الالتزام أو مجموعة الأصول أو الالتزامات، ويمكن أن يكون الاستخدام الحالي، ولكن ليس بالضرورة، الاستخدام الأعلى والأفضل.

3. التصفية المنظمة

التصفية المنظمة هي قيمة مجموعة من الأصول التي يمكن تحقيقها في عملية التصفية، في ظل منح البائع فترة زمنية معقولة لإيجاد مشتر (أو مشترين)، مع اضطراره إلى بيع الأصل على ما هو عليه وفي مكانه.

يمكن أن تختلف الفترة المعقولة للعثور على المشتري (أو المشترين) حسب نوع الأصل وظروف السوق.

4. البيع القسري

يستخدم مصطلح "البيع القسري" غالبًا في الظروف التي يكون فيها البائع تحت الإجماع للقيام بالبيع، ونتيجة لذلك تصبح فترة التسويق غير كافية، وقد لا يستطيع المشترون القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة. ويعتمد السعر الذي يمكن

الحصول عليه في هذه الظروف على طبيعة الضغوط على البائع وأسباب عدم إمكانية القيام بالتسويق المناسب. كما يمكن أن يبين هذا السعر تبعات عدم تمكن البائع من البيع في الفترة المتاحة. ولا يمكن تقدير السعر الذي قد يتم الحصول عليه في البيع القسري بصورة معقولة ما لم تتضح طبيعة القيود المفروضة على البائع وسببها. وبين السعر الذي يقبل به البائع في عملية البيع القسري ظروفه الخاصة أكثر من ظروف بائع راغب افتراضي وفقاً لما ورد في تعريف القيمة السوقية. وليس للسعر الذي يمكن الحصول عليه بموجب البيع القسري سوى علاقة عارضة مع القيمة السوقية أو أي من أسس القيمة الأخرى الواردة في هذا المعيار. و"البيع القسري" عبارة عن وصف للموقف الذي تتم فيه المبادلة ولا يعتبر أساساً للقيمة.

عادةً ما يتم استبعاد معاملات "البيع القسري" المؤكدة عندما يكون أساس القيمة هو القيمة السوقية، ولكن من الصعب التحقق من أن معاملته تجاريةً محايدة في السوق هي عملية بيع قسري.

نشاط 6

من خلال اطلاعك على المعيار (104) المتعلق بأساس القيمة، وحيث أن أساس القيمة مرتبط بأغراض التقييم، حدد من الجدول الأساس المناسب للأغراض التالية (على سبيل الذكر وليس الحصر):

م	غرض التقييم	الإجابة	المبرر
1.	الأغراض الجمركية		
2.	البيع والشراء		
3.	الرهن العقاري		
4.	التمويل والقروض		
5.	الاستثمارات		
6.	التقارير المالية		
7.	توزيع التراكات وتصفية المواريث		
8.	التأمين		
9.	عمليات دمج الشركات وشرائها		
10.	دراسات الجدوى الاقتصادية		
11.	تقييم الإيجارات		
12.	تحليل المحافظ العقارية		
13.	المزادات		

1.5 المعيار 105: أساليب وطرق التقييم

يجب أن يتم النظر في أساليب التقييم المناسبة، وفيما يلي شرح وتفصيل للأساليب الثلاثة الرئيسة للتقييم، والتي تعتمد على المبادئ الاقتصادية لتوازن الأسعار، وتوقع الفوائد، والاستبدال.

أساليب التقييم الأساسية



أسلوب التكلفة



أسلوب الدخل



أسلوب السوق

(الشكل 2)

الأساليب الأساسية في التقييم هي:

(أ) أسلوب السوق

(ب) أسلوب الدخل

(ج) أسلوب التكلفة

يتضمن كل أسلوب طرقًا مختلفة ومفصلة للتطبيق.

يهدف اختيار أسلوب وطريقة التقييم إلى إيجاد الطريقة الأنسب للأصل في ظل ظروف معينة، فلا توجد طريقة واحدة مناسبة لكافة حالات التقييم الممكنة. وينبغي أن تنظر عملية الاختيار فيما يلي على الأقل:

- أ) أساس وفرضية القيمة المناسبة التي تحددها شروط وغرض مهمة التقييم.
- ب) نقاط القوة والضعف لأسلوب وطريقة التقييم المحتملة.
- ج) مدى ملاءمة كل طريقة بالنظر إلى طبيعة الأصل والأساليب والطرق التي يستخدمها المشاركون في السوق المعنية.
- د) توافر المعلومات الموثوقة اللازمة لتطبيق الطريقة.

لا يُطلب من المُقيّم استخدام أكثر من طريقة لتقييم الأصل، خاصةً عندما يكون المُقيّم واثقًا في دقة ومصادقية طريقة واحدة عند اعتبار حقائق وظروف مهمة التقييم. ومع ذلك ينبغي أن ينظر المُقيّم في أكثر من أسلوب أو طريقة تقييم واستخدامها للتوصل إلى مؤشر للقيمة، لا سيما عندما تكون المعلومات أو المدخلات غير كافية لطريقة واحدة أن تحصل على نتيجة موثوقة.

1. أسلوب السوق:

يقدم أسلوب السوق مؤشرًا على القيمة من خلال مقارنة الأصل مع أصول مطابقة أو مقارنة (مشابهة) تتوفر عنها معلومات سعرية.

ينبغي تطبيق أسلوب السوق وإعطاءه الأولوية أو وزن مهم في الحالات التالية:

- أ) تم بيع الأصل محل التقييم مؤخرًا في معاملة مناسبة لأساس القيمة.
- ب) أن يكون الأصل محل التقييم أو أصول مشابهة له يتم تداولها بنشاط في سوق مفتوح.
- ج) وجود معاملات متكررة أو حديثة لأصول مشابهة يمكن ملاحظتها.

”

يُعرف أيضًا أسلوب السوق بأنه: الأسلوب الذي يستند إلى أوضاع السوق، أو أسلوب المقارنة، ويستند هذا الأسلوب إلى مفهوم الإحلال، وفكرة هذا المفهوم هي: أن المستثمر لن يدفع مقابل أصلٍ ما سعرًا أعلى من المدفوع في أصول مماثلة في ظل ظروف مماثلة، ويتم التوصل للقيمة السوقية للأصل بمقارنة الأصل موضوع التقييم بأدلة وشواهد على عمليات بيع لأصولٍ مماثلةٍ أو طبق الأصل.

وفق هذا الأسلوب يجري تحليل مبيعات الأصول المماثلة وتعديلها لتسوية الفروق بين الأصل محل التقييم والأصل المقارن، ويجري عمل التسويات للعوامل غير المتماثلة مثل الوقت والحجم والطبوغرافية والشكل والنوع ومستوى الأماكن المجاورة والتخطيط والتنمية والكثافة ومعامل رسمة الدين إلى حقوق الملكية، وزيادة الأصول على حاجة الشركة أو نشاط الأعمال ... إلخ.

أسلوب السوق له جاذبية كبيرة بسبب سهولة تطبيقه في حالة وجود معاملة أو شركة قابلة للمقارنة، وهذه الحالة شائعة عند تسويق الشركة أو الأصل على نطاق واسع للغير، وفي ظل هذه الظروف قد يكون أسلوب السوق هو الأنسب لتحديد القيمة السوقية لشركة (نشاط أعمال) أو أصل ما، وتتمثل القيود المبدئية المرتبطة بأسلوب السوق في مدى توفر شركات، أو معاملات قابلة للمقارنة أبرمت في الآونة الأخيرة لتحديد القيمة السوقية.

“

2. أسلوب الدخل:

يقدم أسلوب الدخل مؤشرًا على القيمة عن طريق تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة حالية واحدة. ووفقًا لهذا الأسلوب يتم تحديد قيمة الأصل بالرجوع إلى قيمة الإيرادات أو التدفقات النقدية أو توفير التكاليف من الأصل ولها عدة طرق وهي عبارة عن تطبيقات متنوعة في استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة.

ينبغي تطبيق أسلوب الدخل وإعطاء الأولوية أو وزن مهم في الحالات التالية:

- أ) عندما تكون قدرة الأصل على توليد الدخل هو العنصر الأساسي الذي يؤثر على القيمة من وجهة نظر المشاركين.
- ب) تتوفر توقعات معقولة لمبلغ الإيرادات المستقبلية للأصل محل التقييم وتوقيتها، ولكن لا يوجد سوى عدد قليل من المقارنات السوقية ذات الصلة، إن وجدت.

”

ويعتمد أسلوب الدخل على قيمة التدفقات النقدية المستقبلية التي يحققها نشاط الأعمال، أو الأصل على مدى العمر المتبقي له، ويبدأ أسلوب الدخل بتقديرٍ للتدفقات النقدية السنوية التي يتوقع المستثمر الحضيف أن يحققها نشاط الأعمال، أو الأصل محل التقييم على مدى فترة تنبؤٍ منفصلة، وينطوي ذلك على تحليلٍ للمعلومات المالية، ومن الممكن أن يتضمن مناقشاتٍ مع المختصين بالتسويق والعمليات والشؤون المالية لرسم سيناريو للتدفقات النقدية المستقبلية، وبعد ذلك يتم تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى المعادل لقيمتها الحالية باستخدام معدلٍ عائِدٍ مناسبٍ للمخاطر التي تكتنف تحقيق التدفقات النقدية المتنبأ بها من نشاط الأعمال، ووفق أسلوب التدفقات النقدية المخصومة (القيمة الحالية للتدفقات النقدية) تُضاف القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية بعد ذلك للقيمة الحالية المعادلة للقيمة المتبقية لنشاط الأعمال في نهاية فترة التنبؤ للوصول إلى القيمة السوقية.

“

ويندرج تحت أسلوب الدخل أربعة طرق تطبيقية وهي طريقة الاستثمار وطريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة القيمة والمبتقية وطريقة الأرباح. وتعتمد كافة الطرق على إمكانية إنتاج العقار للدخل والتدفقات النقدية.

3. أسلوب التكلفة:

يقدم أسلوب التكلفة مؤشراً للقيمة باستخدام المبدأ الاقتصادي الذي ينص على أن المشتري لن يدفع لأصل ما أكثر من تكلفة الحصول على أصل ذي منفعة ماثلة سواءً عن طريق الشراء أو البناء ما لم تكن هناك عوامل متعلقة بالوقت، أو الإزعاج، أو المخاطر، أو أي عوامل أخرى متعلقة.

ويُقدم الأسلوب مؤشراً للقيمة عن طريق حساب التكلفة الحالية لاحتلال أو إعادة إنتاج الأصل، ومن ثمّ خصم الإهلاك المادي وجميع أشكال التقادم الأخرى.

في هذه الطريقة تُجمع قيمة الموقع وتكلفة المبنى للوصول إلى القيمة السوقية للعقار، وإذا كان المبنى قد شُيّد منذ عدة سنوات، فمن الضروري حساب معدل إهلاك له، ومن الممكن أن يكون السبب في الإهلاك هو الإهلاك المادي، أو الإهلاك الوظيفي، أو الإهلاك الاقتصادي.

يجمع هذا الأسلوب قيمة الموقع وتكلفة المبنى للوصول إلى القيمة السوقية للعقار، وإذا كان المبنى قد شُيّد منذ عدة سنوات، فمن الضروري حساب معدل إهلاك له، ومن الممكن أن يكون السبب في الإهلاك هو الإهلاك المادي، أو الإهلاك الوظيفي، أو الإهلاك الاقتصادي.

يُحدد أسلوب التكلفة القيمة السوقية لأصل ما باعتبارها تقديراً للتكلفة الحالية لشراء الأصل أو إحلاله، ويستند ذلك إلى المبادئ الاقتصادية الخاصة بالاستبدال والتوازن السعري، ولا يدفع المستثمر الحضيف مقابل أصل ما سعراً يتجاوز سعر أصل آخر له منفعة ماثلة، وتحدد تكاليف الإحلال بأصل جديد أعلى مبلغ يُمكن أن يدفعه مستثمر حضيف مقابل أصل ما، وإذا كان الأصل الذي يجري تقييمه يتيح منفعة أقل من الأصل الجديد، ففي هذه الحالة تكون تكلفة هذا الأصل أقل من تكلفة إحلاله بأصل جديد، وبناءً عليه تتم تسوية تكلفة الإحلال بأصل جديد مقابل الخسائر في القيمة بسبب التقادم.

4. أساليب التطبيق:

تتضمن أساليب التقييم الرئيسية طرق وأساليب عديدة وتفصيلية للتطبيق، وقد نُوقشت الطرق والأساليب المختلفة المتنوعة والشائع استخدامها لفئات مختلفة من الأصول في معايير الأصول.

يعتمد اختيار الأسلوب دائماً على توفر المعلومات والغرض من التقييم، ونوع العقار. فمثلاً إذا كان العقار منزل جديد له منازل مشابه ففي هذه الحالة تكون الأولوية لطريقة المقارنة من أسلوب السوق. أما إذا العقار مختصاً ولا توجد مقارنات متوفرة ولا يدر دخلاً فالاختيار سيقع على طريقة التكلفة. وتتناول معايير الأصول كل طريقة بإسهاب.

الفصل الثالث

معايير الأصول



الفصل الثالث

معايير الأصول

المقدمة

1

تتضمن معايير الأصول متطلبات متعلقة بفئات محددة من الأصول، ويجب تطبيق هذه المتطلبات مع متطلبات واشتراطات المعايير العامة عند تقييم أي فئة معينة من فئات الأصول. وتُقدم معايير الأصول معلومات إضافية ومرجعية عن الخصائص التي تؤثر على قيمة كل أصل، بالإضافة إلى المتطلبات المحددة لأسس القيمة وأساليب وطرق التقييم المستخدمة لكل أصل.

تتضمن معايير أصول التقييم الدولية ما يلي:

- المعيار 200 - منشآت الأعمال والحصص فيها
- المعيار 210 - الأصول غير الملموسة
- المعيار 220 - الالتزامات غير المالية
- المعيار 230 - المخزون
- المعيار 300 - الآلات والمعدات
- المعيار 400 - الحقوق والمصالح العقارية
- المعيار 410 - العقارات التطويرية
- المعيار 500 - الأدوات المالية

ويستعرض هذا الفصل نبذة بسيطة عن كل معيار أصل ومتطلباته الأساسية. وللإطلاع على المعايير بالتفصيل ارجو الرجوع إلى النسخة الأخيرة من معايير التقييم الدولية ومناهج الهيئة.

2.1 نبذة عامة

يمكن أن يختلف تعريف منشأة الأعمال أو النشاط التجاري حسب غرض التقييم، ولكن بشكل عام يمكن اعتبار منشآت الأعمال أي منشأة أو مجموعة متكاملة من الأصول تمارس نشاطاً تجارياً، أو صناعياً أو خدمياً أو استثمارياً. وقد تتضمن الأعمال التجارية أكثر من أصل واحد (أو أصل واحد تعتمد فيه القيمة على استخدام أصول إضافية) للعمل معاً لتوليد نشاط اقتصادي يختلف عن المخرجات التي يمكن أن تنتجها الأصول الفردية بمفردها.

2.2 غرض التقييم

تقييمات الأعمال مطلوبة لأغراض مختلفة مثل، عمليات استحواذ واندماج وبيع الشركات، والضرائب، والتقاضي والإعسار والتقارير المالية. كما يمكن أن تُستخدم تقييمات الأعمال كمدخل أو خطوة في تقييمات أخرى مثل تقييم خيارات الأسهم، أو فئات معينة من الأسهم، أو الديون.

2.3 أسس القيمة

في كثير من الأحيان تُقيم المنشآت باستخدام أسس القيمة التي تحددها كيانات أو منظمات غير مجلس معايير التقييم الدولية (دُكرت بعض الأمثلة في المعيار 104 "أسس القيمة" في معايير التقييم الدولية 2022) ويقع على عاتق المُقيّم فهم واتباع الأنظمة والقوانين واللوائح التفسيرية الأخرى ذات الصلة لأسس القيمة تلك اعتباراً من تاريخ التقييم.

2.4 أساليب وطرق التقييم

يمكن تطبيق أساليب التقييم الرئيسة الثلاثة لتقييم منشآت الأعمال والحصص والمصالح المتعلقة بها.

يجب على المُقيّم عند اختيار الأسلوب والطريقة الالتزام بمتطلبات المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم"، بما في ذلك الفقرة 10.3، إضافةً إلى متطلبات هذا المعيار.

2.4.1 أسلوب السوق

يُطبق أسلوب السوق كثيراً عند تقييم المنشآت والحصص لأنّ هذه الأصول غالباً ما تلبي متطلبات المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم". وفيما يلي المصادر الثلاثة الشائعة للبيانات المستخدمة في أسلوب السوق عند تقييم منشآت الأعمال والحصص فيها:

- (أ) أسواق الأسهم الرسمية التي يتم فيها تبادل حصص الملكية للمنشآت المماثلة.
- (ب) سوق الاستحواذ التي يتم فيها بيع أو شراء المنشأة بأكملها أو حصص مسيطرة فيها.
- (ج) صفقات الأسهم السابقة أو العروض على ملكية المنشأة محل التقييم.

1 تحتوي المذكرة على مقتطفات مختصرة من المعيار 200، يرجى الرجوع إلى كتاب معايير التقييم الدولية للاطلاع على المعيار كاملاً.

يجب أن يكون هناك أساس معقول لمقارنة الأعمال المماثلة والاعتماد عليها في أسلوب السوق. ويجب أن تكون هذه المنشآت في نفس القطاع أو في قطاع يشارك نفس المتغيرات الاقتصادية. وينبغي النظر في العوامل التالية للتأكد من وجود أساس معقول للمقارنة من عدمه:

2.4.2 أسلوب الدخل

يمكن حساب الدخل والتدفقات النقدية للمنشأة وفقًا لعدة طرق، ويمكن أن يكون على أساس قبل الضريبة أو بعد الضريبة. ويجب أن يتوافق معامل الرسملة أو معدل الخصم المطبق مع نوع الدخل أو التدفقات النقدية المستخدمة.

2.4.3 أسلوب التكلفة

لا يمكن تطبيق أسلوب التكلفة في العادة على تقييم منشآت الأعمال والحصص فيها؛ لأنّ هذا النوع من الأصول نادرًا ما يفي بمتطلبات المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم"، ولكن توجد حالات تطبق أسلوب التكلفة مثل ما يلي:

- (أ) عندما تكون المنشأة في بدايتها أو في مرحلة مبكرة لا يمكن فيها تحديد الأرباح أو التدفقات النقدية بمصادقية، وتكون المقارنات مع المنشآت الأخرى في إطار أسلوب السوق غير موثوقة أو غير عملية.
- (ب) المنشأة عبارة عن استثمار أو شركة قابضة، وفي هذه الحالة تنطبق عليها طريقة الجمع في الفقرات 70.8-70.9 من المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم في معايير التقييم الدولية 2022".
- (ج) لا تمثل المنشأة نشاط أعمال مستمر، أو أن قيمة أصولها في التصفية يمكن أن تتجاوز قيمة أعمالها كمنشأة مستمرة.

3 المعيار 210 – الأصول غير الملموسة²

3.1 نظرة عامة

الأصول غير الملموسة هي أصول غير نقدية تتجلى في خصائصها الاقتصادية، ولا تتمتع هذه الأصول بأيّ خصائص مادية، ولكنها تمنح حقوق أو منافع اقتصادية لمالكها. وتُعرف بعض الأصول غير الملموسة من خلال خصائص، مثل: ملكيتها، ووظيفتها، ووضعها في السوق، وسمعتها. وتتميز هذه الخصائص الأصل غير الملموسة عن غيرها.

هناك أنواع عديدة من الأصول غير الملموسة، وفيما يلي بعض منها:

- المرتبطة بالتسويق، مثل العلامات والأسماء التجارية، والتصاميم التجارية الفريدة، وأسماء نطاقات الإنترنت.
- المرتبطة بالعملاء، مثل عقود العملاء، والعلاقات التعاقدية وغير التعاقدية معهم.
- المرتبطة بالأعمال الفنية، مثل الكتب، والأفلام، والموسيقى، ومن حماية حقوق التأليف والنشر غير التعاقدية.
- المرتبطة بالعقود، مثل عقود الترخيص، ورسوم الملكية الفكرية، وعقود الخدمات أو التوريد، وعقود الإيجار، والتساريح، وحقوق البث، وعقود الخدمات أو عقود العمل، وعقود عدم المنافسة، والحقوق في الموارد الطبيعية.
- المرتبطة بالتقنية، مثل براءات الاختراع، وقواعد البيانات، والتصاميم، والبرمجيات، والعمليات، والوصفات.

2 تحتوي المذكرة على مقتطفات مختصرة من المعيار 210، يرجى الرجوع إلى كتاب معايير التقييم الدولية للاطلاع على المعيار كاملاً.

3.2 غرض التقييم

تُقيم الأصول غير الملموسة لعدة أغراض مختلفة، ويقع على عاتق المُقيّم مسؤولية فهم الغرض من التقييم وما إذا كان ينبغي تقييم الأصول غير الملموسة بشكل منفصل عن الأصول الأخرى أم معها. وفيما يلي قائمة لبعض الحالات التي عادةً ما تتضمن أحد عناصر تقييم الأصول غير الملموسة:

- (أ) لأغراض التقارير المالية، عادةً ما يتطلب إجراء تقييمات للأصول غير الملموسة عند تفسير أسباب عمليات اندماج المنشآت والاستحواذ على الأصول والمبيعات وتحليل اضمحلال القيمة.
- (ب) لأغراض إعداد التقارير الضريبية، عادةً ما يتطلب الأمر إجراء تقييمات للأصول غير الملموسة للمساعدة في إجراء تحليلات لأسعار تحويل الملكية والتخطيط وإعداد تقارير ضرائب التركات والهبات وتحليلات ضرائب القيمة المضافة.
- (ج) يمكن أن تكون الأصول غير الملموسة موضوعاً لدعوى قضائية مما يستلزم إجراء تحليل للتقييم في حالات، مثل: المنازعات بين المساهمين وحسابات الخسائر وفسخ عقد الزواج (الطلاق).
- (د) يمكن أن تتطلب الأحداث النظامية أو القانونية تقييم الأصول غير الملموسة مثل إجراءات نزع الملكية ومصادرة الأملاك.
- (هـ) عادةً ما يُطلب من المُقيمين تقييم الأصول غير الملموسة كجزء من الاستشارات العامة والإقراض بضمانات إضافية والالتزامات المالية لدعم المعاملات.

3.3 أساس القيمة

يجب على المُقيّم اختيار أساس أو أسس القيمة المناسبة عند تقييم الأصول غير الملموسة. وعادةً ما تجرى تقييمات الأصول غير الملموسة باستخدام أسس القيمة المحددة من منظمات ومؤسسات غير مجلس معايير التقييم الدوليّة (يتضمن المعيار 104 أسس القيمة في معايير التقييم الدولية 2022 بعض الأمثلة عليها)، ويجب على المُقيّم فهم الأنظمة والسوابق القضائية وغيرها من الإرشادات التفسيرية المتعلقة بهذه الأسس، والالتزام بها اعتباراً من تاريخ التقييم.

3.4 أساليب وطرق التقييم

يمكن تطبيق جميع أساليب التقييم الثلاثة المنصوص عليها في المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم" على تقييم الأصول غير الملموسة. ويجب على المُقيّم الامتثال لمتطلبات المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم"، عند اختيار الأسلوب والطريقة، إضافة إلى متطلبات هذا المعيار.

3.4.1 أسلوب السوق

وفقاً لهذا الأسلوب، تُحدد قيمة أيّ أصول غير ملموسة تبعاً لنشاط السوق (على سبيل المثال: المعاملات لأصول مطابقة أو مماثلة). وعادةً ما تشمل المعاملات المتضمنة للأصول غير الملموسة غيرها من الأصول الأخرى، مثل: منشآت الاعمال المندمجة التي تتضمن الأصول غير الملموسة.

3.4.2 أسلوب الدخل

أسلوب الدخل هو الطريقة الشائعة في تقييم الأصول غير الملموسة وعادةً ما يستخدم في تقييم الأصول غير الملموسة، ووفقاً لهذا الأسلوب، تحدد قيمة أي أصول غير ملموسة تبعاً للقيمة الحالية للدخل أو التدفقات النقدية أو وفورات التكاليف الراجعة إلى الأصل غير الملموس خلال عمره الاقتصادي.

وكثيراً ما يُدرج الدخل المرتبط بالأصول غير الملموسة في السعر المدفوع مقابل البضائع أو الخدمات. ويمكن أن يكون من الصعب فصل الدخل المرتبط بالأصول غير الملموسة عن الدخل المرتبط بغيرها من الأصول الملموسة وغير الملموسة الأخرى. حيث صُممت العديد من طرق أسلوب الدخل لفصل المنافع الاقتصادية المرتبطة بالأصل غير الملموس محل التقييم.

3.4.3 أسلوب التكلفة

يُحدد أسلوب التكلفة قيمة الأصل غير الملموس على أساس تكلفة احلال أصل مماثل أو أي أصل يقدم خدمات أو منافع أو استخدامات مماثلة.

وعادةً ما يُستخدم أسلوب التكلفة مع الأصول غير الملموسة التالية:

- (أ) برمجيات من أطراف خارجية.
- (ب) البرمجيات المطورة والمستخدمة داخلياً وغير القابلة للتسويق.
- (ج) القوى العاملة المجمعة.

4 المعيار 220: الالتزامات غير المالية

4.1 نبذة عامة

تُعرف الالتزامات غير المالية، لغرض هذا المعيار، بأنها الالتزامات التي تحتاج إلى أداء التزام غير نقدي لتوفير السلع أو الخدمات. وتشمل قائمة الالتزامات التي يمكن أن تحتاج إلى أداء غير النقدي بشكل كامل أو جزئي وتخضع للمعيار 220: الإيرادات المؤجلة أو التزامات التعاقد، والضمانات، والالتزامات البيئية، وتخريد الأصول الثابتة، وبعض الالتزامات المترتبة على الاعتبار العرضية، وبرامج الولاء، واتفاقات شراء الطاقة، وبعض مصاريف التقاضي والتعويضات والضمانات.

بالرغم من أن بعض الاعتبار المالية العرضية يمكن أن تتطلب أداء غير نقدي، فإن هذه الالتزامات لا يتضمنها نطاق المعيار 220.³ وعادةً ما يطلب الطرف الذي يتحمل التزام غير مالي هامش ربح عن الجهد المتكبد للوفاء به وعن المخاطر الناتجة عن تسليم البضائع أو الخدمات.

4.2 غرض التقييم

يقيم المخزون لعدة أغراض متنوعة، ويقع على عاتق المقيّم مسؤولية فهم الغرض من التقييم وما إذا كان ينبغي تقييم المخزون، سواء بشكل منفصل أو مجمّع مع أصول أخرى.

³ تحتوي المذكرة على مقتطفات مختصرة من المعيار 220، يرجى الرجوع إلى كتاب معايير التقييم الدولية للاطلاع على المعيار كاملاً.

- (أ) أغراض إعداد التقارير المالية، غالبًا ما تكون تقييومات الالتزامات غير المالية مطلوبة مع الأمور المحاسبية عند دمج الشركات وبيع الأصول والاستحواذ عليها وتحليل الانخفاض في القيمة.
- (ب) أغراض إعداد التقارير الضريبية، غالبًا ما تكون تقييومات الالتزامات غير المالية ضرورية لتحليل سعر التحويل، والتخطيط الضريبي للعقارات والهبات، وإعداد التقارير، وتحليل ضريبة القيمة المضافة.
- (ج) قد تكون الالتزامات غير المالية خاضعة للتقاضي، مما يتطلب الأمر تحليل التقييم في ظروف معينة.
- (د) يُطلب من المُقيِّمين في بعض الأحيان تقييم الالتزامات غير المالية كجزء من الاستشارات العامة والإقراض المضمون بالرهن ودعم المعاملات.

4.3 أساس القيمة

وفقًا للمعيار 104 أسس القيمة، يجب على المُقيِّم اختيار الأساس (الأسس) المناسب للقيمة عند تقييم الالتزامات غير المالية. في كثير من الأحيان، تجرى تقييومات الالتزامات غير المالية باستخدام أسس قيمة محددة من منظمات أخرى بخلاف مجلس معايير التقييم الدولية (ذُكرت بعضها في المعيار 104) ويجب على المُقيِّم فهم ومتابعة اللوائح والسوابق القضائية والإرشادات التفسيرية الأخرى المتعلقة بأساس القيمة اعتبارًا من تاريخ التقييم.

4.4 أساليب وطرق التقييم

يمكن تطبيق أساليب التقييم الثلاثة على تقييم الالتزامات غير المالية. ويمكن أن تتضمن الطرق الموضحة أدناه عناصر من أكثر من أسلوب. إذا كان من الضروري للمقيم أن يحدد أسلوبًا من الأساليب الثلاثة، فيجب عليه الاعتماد على خبرته وحكمه المهني في اتخاذ القرار وألا يعتمد على التصنيف أدناه فقط.

يجب على المُقيِّم الامتثال لمتطلبات المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم"، بما في ذلك الفقرة 10.3 في معايير التقييم الدولية 2022 عند اختيار الأسلوب والطريقة، إضافة إلى متطلبات هذا المعيار.

4.4.1 أسلوب السوق

وفقًا لأسلوب السوق، تُحدد قيمة الالتزام غير المالي تبعًا لنشاط السوق (مثل صفقات لالتزامات غير مالية مطابقة أو مماثلة). وعادة ما تشمل الصفقات التي تتضمن التزامات غير مالية غيرها من الأصول الأخرى، مثل مجموعات الأعمال التي تشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة.

تعتبر الصفقات التي تتضمن التزامات غير مالية قائمة بذاتها نادرة مقارنة بمعاملات المنشآت والأصول. مع أن الصفقات المستقلة للالتزامات غير المالية تعتبر نادرة، ينبغي على المُقيِّم النظر في مؤشرات سوقية للقيمة. وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات المستندة إلى السوق يمكن ألا تقدم معلومات كافية لتطبيق أسلوب السوق، إلا أنه ينبغي تعظيم استخدام المدخلات المستندة إلى السوق عند تطبيق الأساليب الأخرى.

4.4.2 أسلوب الدخل

وفقاً لهذا الأسلوب، تُحدد قيمة الالتزامات غير المالية تبعاً للقيمة الحالية لتكاليف الوفاء بالالتزام إضافة لهامش الربح المطلوب لتحمل المسؤولية. ويجب على المُقيِّمين الالتزام بالمعيار 105 "أساليب وطرق التقييم"، وعند تحديد إمكانية تطبيق أسلوب الدخل لتقييم الالتزامات غير المالية من عدمه، وغالباً ما يشار إلى الطريقة الأساسية لتقييم الالتزامات غير المالية وفقاً لأسلوب الدخل باسم الطريقة التصاعدية.

4.4.3 أسلوب التكلفة

يطبق أسلوب التكلفة بشكل محدود للالتزامات غير المالية حيث يتوقع المشاركون عادةً عائداً على أداء الالتزام. ويجب على المُقيِّمين الامتنال للمعيار 105 "أساليب وطرق التقييم" عند تحديد تطبيق أسلوب التكلفة على تقييم الالتزامات غير المالية من عدمه.

5 المعيار 230: المخزون

5.1 نظرة عامة

تنطبق المبادئ الواردة في المعايير العامة على تقييمات المخزون والتقييمات التي تحتوي عليه، ويحتوي هذا المعيار⁴ على متطلبات إضافية لتقييم المخزون. ويشمل المخزون نطاق واسع من السلع التي ستستخدم في عمليات الإنتاج المستقبلية (مثل المواد الخام، وقطع الغيار، والإمدادات)، والسلع المستخدمة في عملية الإنتاج (أي تحت الإنشاء)، والسلع التي تنتظر البيع (أي البضائع المكتملة).

يركز هذا المعيار على تقييم مخزون السلع المادية غير العقارية، حيث لم تعتبر الجوانب العديدة والمتنوعة لمخزون الممتلكات العقارية أو التفكير فيها عند إعداد هذا المعيار. وتتم تغطية تقييم الممتلكات العقارية في المعيار 400 الحقوق والمصالح العقارية

5.2 غرض التقييم

يقيم المخزون لعدة أغراض متنوعة، ويقع على عاتق المُقيِّم مسؤولية فهم الغرض من التقييم وما إذا كان ينبغي تقييم المخزون، سواء بشكل منفصل أو مجمّع مع أصول أخرى.

وفيما يلي قائمة غير حصرية للحالات التي عادةً ما تشتمل على أحد عناصر تقييم المخزون:

- (أ) أغراض إعداد التقارير المالية، غالباً ما تكون تقييمات المخزون مطلوبة مع الأمور المحاسبية عند دمج الشركات وبيع الأصول والاستحواذ عليها وتحليل الانخفاض في القيمة.
- (ب) أغراض إعداد التقارير الضريبية، عادةً ما يتطلب الأمر إجراء تقييمات المخزون للمساعدة في إجراء تحليلات لأسعار تحويل الملكية والتخطيط وإعداد تقارير ضرائب التراكب والهبات وتحليلات ضرائب القيمة المضافة.
- (ج) يمكن أن يكون المخزون خاضع للتقاضي، مما يتطلب الأمر تحليل التقييم في ظروف معينة.
- (د) يُطلب من المُقيِّمين في بعض الأحيان تقييم المخزون كجزء من الاستشارات العامة والإقراض المضمون بالرهن ودعم المعاملات.

⁴ تحتوي المذكرة على مقتطفات مختصرة من المعيار 230، يرجى الرجوع إلى كتاب معايير التقييم الدولية للاطلاع على المعيار كاملاً.

5.3 أساس القيمة

يجب على المقيم تحديد الأساس المناسب للقيمة عند تقييم المخزون وفقًا للمعيار 104: أساس القيمة. وفي كثير من الأحيان، يُقيم المخزون باستخدام أساس القيمة المحددة من جهات ومنظمات أخرى غير مجلس معايير التقييم الدولية (بعض الأمثلة المذكورة في المعيار 104: أساس القيمة) ويجب على المقيم فهم ومتابعة اللوائح والسوابق القضائية والإرشادات التفسيرية الأخرى المتعلقة بأسس القيمة في تاريخ التقييم.

5.4 أساليب وطرق التقييم

يمكن تطبيق أساليب التقييم الرئيسة الثلاثة المذكورة في المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم" لتقييم المخزون. وتتضمن الطرق أدناه مزيجًا من أسلوب السوق وأسلوب الدخل وأسلوب التكلفة، وإذا كان من الضروري للمقيم أن يحدد أسلوبًا من الأساليب الثلاثة، فيجب عليه الاعتماد على خبرته وحكمه المهني في اتخاذ القرار وألا يعتمد على التصنيف أدناه فقط.

يجب على المُقيّم الامتثال لمطلوبات المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم"، بما في ذلك الفقرة 10.3 عند اختيار الأسلوب والطريقة، إضافة إلى مطلوبات هذا المعيار.

5.4.1 أسلوب السوق

ينظر أسلوب السوق إلى النشاط السوقي الذي يتضمن سلع متطابقة أو متشابهة، ويعتبر مجال تطبيقه ضيق في تقييم المخزون. وتتضمن هذه التطبيقات عادةً (1) جرد السلع، أو (2) المخزون الذي له سوق أثناء عملية الإنتاج. وبالنسبة للمنتجات غير السلع التي يوجد لها سوق في مرحلة إنتاج مؤقتة، فيجب تخفيض أسعار البيع مراعاة لجهد التصرف بها والأرباح المتوقعة.

حتى ولم ينطبق أسلوب السوق بشكل مباشر في معظم الحالات، ينبغي على المقيم النظر في المؤشرات التي تعتمد على السوق لتحديد سعر البيع واستخدامها كمدخل للطرق الأخرى.

5.4.2 أسلوب الدخل

يتطلب تقييم المخزون باستخدام أسلوب الدخل تخصيص الأرباح (القيمة) المساهمة في تاريخ قبل التقييم مقابل الأرباح (القيمة) التي تم المساهمة بها في تاريخ بعد التقييم.

يجب على المُقيّمين الالتزام بالفقرتين 40.2 و 40.3 من المعيار 105 "أسلوب وطرق التقييم" عند تحديد إمكانية تطبيق أسلوب الدخل على تقييم المخزون من عدمه.

5.4.3 أسلوب التكلفة

الطريقة الأساسية لتقييم المخزون هي طريقة تكلفة الإحلال، وعادةً ما يقيم مخزون المواد الخام باستخدام طريقة تكلفة الإحلال الحديثة. ويجب أن يلتزم المقيم بمعايير التقييم الدولية 105 أساليب وطرق التقييم عند تحديد ما إذا كان سيتم تطبيق نهج التكلفة على تقييم المخزون أم لا.

6.1 نظرة عامة

تنطبق المبادئ الواردة في المعايير العامة على تقييمات الآلات والمعدات. ويشمل هذا المعيار التعديلات أو المبادئ الإضافية أو الأمثلة الخاصة عن كيفية تطبيق المعايير العامة على التقييمات التي ينطبق عليها هذا المعيار⁵.

عناصر الآلات والمعدات (التي يمكن تصنيفها في بعض الأحيان على أنها نوع من أنواع الممتلكات الشخصية) عبارة عن أصول ملموسة تملكها منشأة ما لاستخدامها في التصنيع، أو الإنتاج، أو توريد البضائع، أو الخدمات، أو لتأجيرها للآخرين، أو لأغراض إدارية، ويتوقع استخدامها خلال فترة من الزمن.

يتبع حق استخدام الآلات والمعدات المؤجرة (أي الحق الناشئ عن الإيجار) التوجيهات الواردة في هذا المعيار أيضاً. ويجب الإشارة إلى أن "حق استخدام" أحد الأصول يمكن أن يكون له عمرٌ مختلفٌ عن عمر الخدمة (الذي يأخذ في الاعتبار كلاً من الصيانة الوقائية والتنبؤية) للآلات والمعدات الأساسية، وفي تلك الحالات يجب ذكر عمر الخدمة.

يجب تقييم الأصول التي يكون استخدامها الأعلى والأفضل كجزء من مجموعة الأصول باستخدام افتراضات متسقة. وما لم يكن من الممكن فصل الأصول التابعة بشكل صحيح بعيداً عن أساسها، فيمكن تقييم هذه الأصول الفرعية على حدة. وذلك في ظل وجود افتراضات متسقة داخل الأصول الفرعية. وينطبق ذلك أيضاً على الأصول ما دون الفرعية وما إلى ذلك.

عادةً ما تكون هناك حاجةٌ إلى إجراء تقييمات للآلات والمعدات لأغراض مختلفة منها: الأغراض المحاسبية، والتأجير، والإقراض المضمون، والبيع والضرائب، وإجراءات التقاضي، والإعسار.

6.2 أساس القيمة

يجب على أي مُقيّم اختيار أساس أو أسس القيمة المناسبة عند تقييم الآلات والمعدات وفقاً لمعيار 104 أسس القيمة.

إن استخدام الأساس أو الأسس المناسبة للقيمة وما يرتبط بها من فرضية القيمة انظر المعيار 104 أسس القيمة، الأقسام 140-170 في معايير التقييم الدولية (2022)، له أهمية خاصة في تقييم الآلات والمعدات؛ نظراً لأن الفروق في القيمة تكون واضحة بناءً على ما إذا كان أيُّ عنصر من الآلات والمعدات مُقيّم بموجب فرضية "قيد الاستخدام" أو "التصفية المنظمة" أو القسرية" انظر لمعيار 104 أسس القيمة، الفقرة 80.1 من معايير التقييم الدولية 2022. وتعتبر قيمة معظم الآلات والمعدات حساسةً بشكل خاص لفرضيات القيمة المختلفة.

من الأمثلة على حالات التصفية الجبرية عندما ينبغي إزالة الأصول من أيِّ عقار خلال فترة زمنية تحول دون التسويق المناسب؛ نظراً لإنهاء عقد إيجار العقار. فإن تأثير هذه الظروف على القيمة يتطلب دراسة متأنية. ومن أجل إسداء المشورة بشأن القيمة التي يحتمل التوصل إليها، سيلزم دراسة أيِّ بدائل لأي عملية بيع من الموقع الحالي، مثل: التطبيق العملي وتكلفة إزالة العناصر إلى موقع آخر لبيعها خلال مهلة معقولة، وأي انخفاض في القيمة بسبب نقل العنصر من موقع العمل.

⁵ تحتوي المذكرة على مقتطفات مختصرة من المعيار 300، يرجى الرجوع إلى كتاب معايير التقييم الدولية للاطلاع على المعيار كاملاً.

6.3 أساليب وطرق التقييم

يمكن تطبيق كافة أساليب التقييم الرئيسة الثلاثة المنصوص عليها في معايير التقييم الدولية، على تقييم أصول الآلات والمعدات وذلك تبعاً لطبيعة الأصول والمعلومات المتاحة والحقائق والظروف المحيطة بالتقييم

6.3.1 أسلوب السوق

يشجع استخدام أسلوب السوق لفئات الآلات والمعدات المتجانسة، مثل: المركبات وأنواع معينة من المعدات المكتبية أو الآلات الصناعية، حيث يمكن أن تتوفر بيانات كافية عن مبيعات حديثة لأصول مماثلة. ومع ذلك هناك أنواع عديدة من الآلات والمعدات المتخصصة التي لا تتوفر لها أدلة لمبيعات مباشرة، ويجب الحذر عند إبداء رأي في القيمة عندما تكون بيانات السوق المتوفرة ضئيلة أو منعدمة، وفي هذه الحالات يمكن أن يكون من المناسب استخدام إما أسلوب الدخل أو التكلفة في التقييم.

6.3.2 أسلوب الدخل

يمكن استخدام أسلوب الدخل في تقييم الآلات والمعدات حيث يمكن تحديد تدفقات نقدية للأصل أو لمجموعة من الأصول التكميلية التي تعمل سوية لتشكل مصنعاً لإنتاج منتج قابل للتسويق. ولكن يمكن أن تُعزى بعض التدفقات النقدية إلى الأصول غير الملموسة ويصعب فصلها عن مساهمة الآلات والمعدات في التدفقات النقدية. وعادةً ما يكون استخدام أسلوب الدخل غير عملي مع وجود العديد من العناصر الفردية للآلات والمعدات، ومع ذلك يمكن استخدامه في تقدير كمية وحجم التقادم الاقتصادي لأي أصل أو مجموعة من الأصول.

يجب أن يراعي التقييم التدفقات النقدية المتوقعة تحقيقها على مدى عمر الأصل وكذلك قيمة الأصل في نهاية عمره في حالة استخدام أسلوب الدخل في تقييم الآلات والمعدات. ويجب الحذر عند تقييم الآلات والمعدات باستخدام أسلوب الدخل والتأكد من استبعاد عناصر القيمة المرتبطة بالأصول غير الملموسة والشهرة وغيرها من الأصول المساهمة (انظر المعيار 210 الأصول غير الملموسة).

6.3.3 أسلوب التكلفة

عادةً ما يستخدم أسلوب التكلفة لتقييم الآلات والمعدات ولا سيما في حالة الأصول الفردية المتخصصة أو المخصصة لمرافق معينة. الخطوة الأولى هي تقدير تكلفة أحد المشاركين في السوق للأصل محل التقييم وذلك بالرجوع إلى أقل قيمة إما لتكلفة إعادة الإنتاج أو الاحلال. وتكلفة الاحلال هي تكلفة الحصول على أصل بديل له نفس الاستخدام، ويمكن أن يكون هذا البديل أصل حديث له نفس الوظائف، أما تكلفة إعادة الإنتاج فهي نسخة طبق الأصل تمامًا من الأصل محل التقييم. وبعد استنتاج تكلفة الاحلال ينبغي تعديل القيمة لإبراز تأثير التقادم المادي والوظيفي والتقني والاقتصادي على القيمة. وفي جميع الأحوال ينبغي أن تكون التعديلات التي تجرى على أي تكلفة احلال مصممة خصيصاً لإنتاج نفس قيمة الأصل الحديث المكافئ من ناحية المنفعة والاستخدام.

7.1 المقدمة

تنطبق المبادئ الواردة في المعايير العامة على تقييمات المصالح العقارية. وينص هذا المعيار على المتطلبات الإضافية التي تنطبق على تقييمات المصالح العقارية.⁶

إنَّ المصلحة العقارية هي الحق في ملكية الأرض والمباني أو السيطرة عليها أو استغلالها أو إشغالها. وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الحقوق العقارية، الحق الدائم المطلق في حيازة الأرض، والحق التملك لفترة محددة، وأخيراً حق استخدام الأرض أو المباني، ولكن دون التمتع بحق الملكية أو السيطرة الحصرية، كحق المرور على ملكية الأرض أو استغلالها فقط في نشاط محدد.

تندرج الأصول غير الملموسة خارج تصنيف الأصول العقارية، ولكن يمكن أن يكون الأصل غير الملموس مرتبطاً بقيمة الأصول العقارية وذا تأثير كبير عليها؛ لذلك من الضروري أن يكون واضحاً في نطاق العمل ما الذي يجب أن يتضمنه التقييم وأن يستبعده تحديداً، فعلى سبيل المثال: يمكن ربط تقييم أحد الفنادق بعلامته التجارية دون الفصل بينهما. وفي هذه الحالات ستشمل عملية التقييم النظر في إدراج الأصول غير الملموسة وأثرها على تقييم أصول العقارات.

7.2 غرض التقييم

عادةً ما تكون هناك حاجة إلى إجراء تقييمات للمصالح العقارية لأغراض مختلفة، منها: الإقراض المضمون، والبيع والشراء، والضرائب، وإجراءات التقاضي، والتعويض، والإعسار، والأغراض المحاسبية.

7.3 أساس القيمة

يجب على المُقيِّم اختيار أساس أو أسس القيمة المناسبة عند تقييم المصالح العقارية.

كما يجب النظر في أعلى وأفضل استخدام للعقارات الذي قد يختلف عن استخدامه الحالي، ولذلك أهمية خاصة للمصالح العقارية التي يمكن تغيير استخدامها أو التي يمكن تطويرها.

7.4 أساليب وطرق التقييم

يمكن تطبيق أساليب التقييم الثلاثة المنصوص عليها في معيار 105 من معايير التقييم الدولية 2022 كلها على تقييم المصالح العقارية.

7.4.1 أسلوب السوق

عادةً ما تكون المصالح العقارية غير متجانسة (بمعنى أنَّها ذات خصائص مختلفة)، حتى وإن كانت الأرض والمباني ذات خصائص مادية مطابقة لتلك المتداولة في السوق فإنَّ الموقع سيكون مختلفاً. وعلى الرغم من أوجه الاختلاف هذه عادةً ما يُستخدم أسلوب السوق لتقييم المصالح العقارية

⁶ تحتوي المذكرة على مقتطفات مختصرة من المعيار 400، يرجى الرجوع إلى كتاب معايير التقييم الدولية للاطلاع على المعيار كاملاً.

ينبغي على المقيم اعتماد وحدات مقارنة معروفة ومناسبة للمقارنة بين العقار محل التقييم والمصالح العقارية الأخرى وأن تكون الوحدات من جانب المشاركين وذلك تبعاً لنوع الأصل الذي يتم تقييمه. وفيما يلي وحدات المقارنة المستخدمة عادةً:

- (أ) سعر المتر المربع (أو القدم المربع) من المبنى أو الهكتار من الأرض.
- (ب) سعر الغرفة.
- (ج) سعر وحدة الإنتاج، مثل: إنتاجية المحصول.

7.4.2 أسلوب الدخل

تُستخدم طرقٌ مختلفةٌ لحساب القيمة بأسلوب الدخل، وتشترك جميعها في أن القيمة تعتمد على الدخل الفعلي أو المقدّر الذي إما أن يكون مولدًا أو يمكن توليده بواسطة مالك المصلحة. في حالة العقارات الاستثمارية التي يمكن أن يكون دخلها في صورة إيجار (انظر للفقرات 90.1-90.3 في معايير التقييم الدولية 2022)، ويمكن أن يكون هذا الدخل في صورة إيجار مفترض (أو إيجار مدخر) في أي مبنى يشغله مالكه وذلك على أساس ما تكلفه استئجار مساحة معادلة.

7.4.3 أسلوب التكلفة

يجب على المُقيمين اتباع التوجيهات الواردة في المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم" عند تطبيق أسلوب التكلفة.

عادةً ما يطبق هذا الأسلوب على تقييم المصالح العقارية من خلال طريقة تكلفة الاحلال المهلكة.

يمكن استخدامه كأسلوب أساسي في حالة عدم وجود أدلة على أسعار المعاملات لعقارات مماثلة أو تدفقات دخل فعلي أو مفترضة قابلة للتحديد يمكن أن يتحقق لمالك المصلحة ذات العلاقة. ويمكن استخدام أسلوب التكلفة كأسلوب ثانوي أو مساعد في حالة توفر أدلة على أسعار المعاملات السوقية أو تدفقات دخل قابلة للتحديد.

8 المعيار 410: العقارات التطويرية ⁷

8.1 نظرة عامة

تنطبق المبادئ التي تتضمنها المعايير العامة، من المعيار 101 وحتى 105 على تقييمات العقارات التطويرية، ويشمل هذا المعيار فقط تعديلات أو متطلبات إضافية أو أمثلة محددة عن كيفية تطبيق المعايير العامة على التقييمات التي ينطبق عليها هذا المعيار. ويجب أيضًا على تقييمات العقارات التطويرية اتباع المعيار 400 "الحقوق والمصالح العقارية".

تُعرف العقارات التطويرية، في سياق هذا المعيار، بأنها المصالح التي يلزم إعادة تطويرها لتحقيق أعلى وأفضل استخدام لها، أو التي انتهت أعمال تطويرها أو ما زالت جاريةً في تاريخ التقييم، وتشمل:

- (أ) بناء المباني.
- (ب) الأراضي غير المطورة التي يتم تزويدها بالبنية التحتية.
- (ج) إعادة تطوير الأراضي المطورة في السابق.
- (د) تحسين المباني أو المنشآت القائمة أو تغييرها.
- (هـ) الأراضي المخصصة للتطوير في إحدى المخططات المعتمدة.
- (و) الأراضي المخصصة للاستخدامات الأعلى قيمة أو كثافة في إحدى المخططات المعتمدة.

⁷ تحتوي المذكرة على مقتطفات مختصرة من المعيار 410، يرجى الرجوع إلى كتاب معايير التقييم الدولية للاطلاع على المعيار كاملاً.

8.2 غرض التقييم

يمكن أن تكون هناك حاجة إلى إجراء تقييمات للعقارات التطويرية لأغراض مختلفة. ويتحمل المُقيّم مسؤولية فهم الغرض من التقييم. وفيما يلي قائمة غير حصرية بأُمثلة على الحالات التي يمكن أن تتطلب تقييماً للعقارات التطويرية:

- (أ) عند تحديد ما إذا كانت المشروعات المقترحة مجديةً من الناحية المالية.
- (ب) كجزء من الاستشارات العامة والالتزامات المالية لدعم معاملات الشراء وضمان القروض.
- (ج) لأغراض إعداد التقارير الضريبية، وكثيراً ما تكون تقييمات العقارات التطويرية ضروريةً لتحليل ضرائب القيمة المضافة
- (د) للدعاوى القضائية التي تستلزم تحليل التقييم في حالات مثل المنازعات بين المساهمين وحسابات الخسائر.
- (هـ) لأغراض التقارير المالية عادةً ما يكون تقييم العقارات التطويرية ضرورياً فيما يتعلق بالحسابات الخاصة باندماج المنشآت، ومشتريات ومبيعات الأصول وتحاليل انخفاض القيمة.
- (و) للأحداث النظامية أو القانونية الأخرى التي يمكن أن تتطلب تقييم العقارات التطويرية، مثل: نزاع الملكية.

8.3 أساس القيمة

يجب على المُقيّم اختيار أساس القيمة المناسبة عند تقييم العقارات التطويرية وفقاً لمعيار 104 "أسس القيمة".

عادةً ما يشمل تقييم العقارات التطويرية عدداً كبيراً من الافتراضات والافتراضات الخاصة بشأن حالة أو وضع المشروع عند إنجازه، على سبيل المثال: يمكن أن تنص الافتراضات الخاصة على أن مشروع التطوير قد أُنجِز، أو أن العقار مؤجّر بالكامل. ووفقاً لمتطلبات المعيار 101 "نطاق العمل"، يجب اطلاع كافة أطراف عقد التقييم على الافتراضات الهامة والخاصة المستخدمة في أي عملية تقييم ويجب إقرارها والاتفاق عليها في نطاق العمل. كما يمكن أن تكون هناك حاجة إلى إيلاء عناية خاصة عند إمكانية اعتماد أطراف أخرى على نتيجة التقييم.

عادةً ما يكون أمر صعب التحقق من أثر كل خاصية من خصائص العقارات التطويرية على التطوير المستقبلي المحتمل، مثل: الحالات التي لم يتم فيها التحقق من حالة الأرض. ويمكن أن يكون من المناسب في هذه الحالة الاستعانة بالافتراضات (مثل افتراض عدم وجود ظروف غير طبيعية للأرض من شأنها أن تؤدي إلى زيادة جوهريّة في التكاليف).

8.4 أساليب وطرق التقييم

يمكن تطبيق أساليب التقييم الثلاثة المنصوص عليها في المعيار 105 أساليب وطرق التقييم جميعها على تقييم أي مصلحة عقارية. وهناك أسلوبان رئيسيان متعلقان بتقييم العقارات التطويرية، هما:

8.4.1 أسلوب السوق

8.4.2 طريقة القيمة المتبقية

وهي مزيجٌ من أسلوب السوق وأسلوب الدخل وأسلوب التكلفة. ويستند ذلك إلى "إجماليّ قيمة التطوير" المنجزة واقتطاع تكاليف التطوير وعائد المطور للوصول إلى القيمة المتبقية للعقارات التطويرية.

يجب على المُقيّم عند اختيار الأسلوب والطريقة الالتزام بمتطلبات المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم"، إضافةً إلى متطلبات هذا المعيار.

يعتمد أسلوب التقييم المقرر استخدامه على أساس القيمة المطلوب وكذلك حقائق وظروف معينة، مثل: مستوى المعاملات الأخيرة، ومرحلة تطوير المشروع، والتحركات في الأسواق العقارية منذ بداية المشروع، وينبغي أن يكون دائماً الأسلوب الأنسب لتلك الظروف؛ لذلك فإنّ عملية اختيار الأسلوب الأنسب باللغة الأهمية.

9 المعيار 500: الأدوات المالية

9.1 نظرة عامة

تنطبق المبادئ التي تتضمنها المعايير العامة على تقييمات الأدوات المالية، ويتضمن هذا المعيار التعديلات والمتطلبات الإضافية فقط أو أمثلة معينةً لكيفية تطبيق المعايير العامة على التقييمات التي ينطبق عليها هذا المعيار.⁸

الأداة المالية هي عقدٌ ينشئ حقوقاً والتزامات بين أطراف محددة لتحصيل النقود أو دفعها أو أيّ مقابل ماليّ آخر. وتشمل هذه الأدوات المشتقات أو الأدوات المحتملة الأخرى، والصكوك الهجينة، والدخل الثابت، والمنتجات المهيكلة، وأدوات حقوق الملكية، ولكن لا تقتصر عليها. كما يمكن إنشاء الأداة المالية من خلال مجموعة من الأدوات المالية الأخرى في المحفظة لتحقيق نتائج مالية صافية محددة.

9.2 غرض التقييم

يُطلب تقييم الأدوات المالية (في المعيار 500) لأغراض مختلفة منها، على سبيل المثال لا الحصر:

- (أ) عمليات الاستحواذ والدمج، وبيع الشركات/المنشآت، أو أجزاء منها.
- (ب) البيع والشراء.
- (ج) إعداد التقارير المالية.
- (د) المتطلبات التنظيمية، وبصفة خاصة الاشتراطات الخاصة بالقدرة على الوفاء بالالتزامات المصرفية.
- (هـ) المخاطر الداخلية وإجراءات الامتثال.
- (و) الضرائب.

9.3 أساس القيمة

يجب على المقيم اختيار الأساس أو الأسس المناسبة للقيمة وفق المعيار 104 عند تقييم الأدوات المالية.

يتم تقييم الأدوات المالية في كثير من الأحيان باستخدام أسس القيمة التي تحددها كيانات/منظمات غير مجلس معايير التقييم الدوليّة (بعض الأمثلة المذكورة منها في المعيار 104 "أسس القيمة") ويقع على عاتق المُقيّم فهم واتباع القوانين، والسوابق القضائية، واللوائح التفسيرية الأخرى ذات الصلة لأسس القيمة تلك اعتباراً من تاريخ التقييم.

8 تحتوي المذكرة على مقتطفات مختصرة من المعيار 500، يرجى الرجوع إلى كتاب معايير التقييم الدولية للاطلاع على المعيار كاملاً.

9.4 أساليب وطرق التقييم

يجب على المُقيِّم عند اختيار الأسلوب والطريقة المناسبة الالتزام بمتطلبات المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم" إضافةً إلى متطلبات هذا المعيار.

يمكن تطبيق أساليب التقييم الرئيسة الثلاثة المذكورة في المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم" لتقييم الأدوات المالية.

تعتمد معظم أساليب التقييم المستخدمة في الأسواق المالية على الأساليب الوارد وصفها في المعيار 105 "أساليب وطرق التقييم"، وهي أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة. ويصف هذا المعيار الطرق المتعارف عليها والأمور التي يلزم أخذها في الاعتبار أو المعطيات والمدخلات اللازمة عند تطبيق هذه الطرق.

تمارين الوحدة الثانية

السؤال الأول:

اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1. الغاية من استخدام الإطار العام لمعايير التقييم الدَّوْلِيَّة هو وضع إجراءات تتسم بـ:

- أ. الشفافية والثبات والموضوعية.
- ب. المصداقية والوضوح والدقة.
- ج. البعد عن التضليل.
- د. جميع ما سبق.

2. يجب أن يتم التقييم من قِبَل فرد أو شركة تتوفر لديه المهارات التالية:

- أ. المهارات الفنية والخبرة والمعرفة الملائمة بالأصل
- ب. المهارات الذهنية الكافية لسد الثغرات والتحايل.
- ج. المهارات التي تمكن من إعطاء الأصل أكثر مما يستحق.
- د. جميع ما سبق.

3. عند تقديم التقرير لمهمة تقييم تشمل أصلاً أو أكثر فيجب توفر إحدى المعلومات التالية على الأقل:

- أ. لأسلوب أو الأساليب المستخدمة
- ب. المدخلات الرئيسة المستخدمة.
- ج. وثائق نطاق العمل.
- د. جميع ما سبق.

4. عند قيام طرفٍ آخر بتقديم معلومات لعملية التقييم يجب على المُقيِّم:

- أ. قبولها وتسجيلها والعمل بها.
- ب. رفضها وعدم النظر إليها مطلقاً.
- ج. التحقق من أهليتها ومصدرها قبل الاعتماد عليها.
- د. لا شيء مما سبق.

5. يشمل المعيار 101 نطاق العمل على:

- أ. هوية المقيم.
- ب. تاريخ التقييم.
- ج. ميثاق العمل.
- د. أ و ب معاً.

السؤال الثاني:

(البيع القسري، رسملة الدخل، القيمة الحالية للتدفقات النقدية، نماذج التسعيرات ذات الخيارات المتنوعة، القيمة التكاملية، القيمة المنصفة، الخروج عن المعايير، القيمة السوقية، أسلوب السوق، القيمة الاستثمارية، أسلوب التكلفة، أسلوب الدخل)

أكمل الفراغات التالية باستخدام إحدى الاختيارات المتاحة لك في الأعلى:

1. أساليب التقييم تشمل: _____ و _____ و _____.
2. أساس القيمة ويشمل: _____ و _____ و _____ و _____.
3. من الطرق التي تندرج تحت أسلوب الدخل _____.
4. يستخدم مصطلح _____ في الظروف التي يكون فيها البائع تحت الإحبار للقيام بالبيع.
5. _____ هي الحالة التي يجب فيها الامتثال لمتطلب قانوني أو تشريعي أو تنظيمي.

السؤال الثالث:

ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة، مع تصحيح الخطأ:

1. يُوصى باستخدام أكثر من أسلوب أو طريقة للتقييم، وخاصة في حالة عدم وجود معطيات وبيانات واقعية وملحوظة (____).
2. يقدم أسلوب التكلفة مؤشراً للقيمة باستخدام المبدأ الاقتصادي والذي مفاده: أن المشتري لا يدفع مقابل شراء أصل أكثر من تكلفة الحصول على أصل له نفس المنفعة (____).
3. أسلوب السوق هو: قيمة أصل ما بالنسبة للمالك، أو المالك المحتمل لأغراض غير استثمارية أو تشكيلية خاصة (____).
4. في طريقة أسلوب التكلفة تُجمع قيمة الموقع وتكلفة المبنى للوصول إلى القيمة السوقية للعقار (____).
5. يعتمد أسلوب السوق على قيمة التدفقات النقدية التي يحققها نشاط الأعمال (____).
6. القيمة السوقية هي: السعر المقدر لنقل ملكية أحد الأصول، أو الالتزامات بين أطراف محددين وراغبين، وعلى معرفة بحيث تظهر مصالح الأطراف المعنية في هذه القيمة (____).
7. تاريخ التقييم: هو التاريخ الذي يستند إليه الرأي الخاص بقيمة الأصل (____).
8. الإيجار السوقي هو: المبلغ التقديري الذي ينبغي على أساسه تأجير العقار في تاريخ التقييم، بين مؤجرٍ مجبرٍ ومستأجرٍ راغبٍ، بشروط تأجيرٍ مناسبةٍ (____).
9. يقدم أسلوب الدخل مؤشراً للقيمة باستخدام المبدأ الاقتصادي الذي مفاده أن المشتري لا يدفع مقابل شراء أصل أكثر من تكلفة الحصول على أصل له نفس المنفعة (____).
10. قد يختلف تاريخ التقييم عن تاريخ تقرير التقييم وتاريخ الإصدار (____).

الملاحظات:

الملاحق



الملاحق:

أ. قائمة المصطلحات

يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

التقييم:

عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها -فيما عدا الأوراق المالية- وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد.

المُقيِّم المعتمد:

الشخص ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُرَخَّص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام.

الدليل:

دليل مزاولة المهنة الذي تصدره الهيئة لكل فرع من فروع التقييم؛ لأغراض تعزيز جودة التقييم ورفع الكفاءة المهنية للقائمين بأعمال التقييم، واعتماد المعايير المهنية المتخصصة لكل فرع.

الجمعية العمومية:

جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية.

الناخبون:

جميع الأعضاء الأساسيون والمنتسبون في الهيئة، الذين سددوا اشتراكات العضوية السنوية وكانت عضويتهم سارية المفعول وقت فتح باب الترشيح لشغل عضوية مجلس الإدارة.

لجنة النظر:

اللجنة التي تنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته التنفيذية واللوائح التي تحكم عمل الهيئة.

الاشتراكات:

المقابل المالي المقرّر لفئات العضوية وحساب المنشأة، والخدمات التي تقدمها الهيئة.

منشأة التقييم:

المنشأة الفردية أو الشركة المهنية المستوفية للاشتراطات النظامية المتعلقة بممارسة مهنة التقييم.

ساعات الخبرة:

ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من خلال القيام بأعمال التقييم، والتي تُحدّد الأمانة العامة آلية احتسابها، واحتساب ما يعادلها من الساعات المُخصّصة للأعمال غير المباشرة ونحوها مما له صلة بأعمال التقييم.

تقرير التقييم:

الوثيقة التي يصدرها المقيم المعتمد لعملائه، مُتضمّنة نتيجة التقييم، ومستوفيةً لالتزامات المقيم المعتمد المبينة في النظام واللائحة والدليل، ومتوافقةً مع معايير التقييم المعتمدة.

العميل:

الشخص ذو الصلة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُكلف المقيم بأداء مهمة التقييم.

الأنظمة الإلكترونية:

الأنظمة أو الوسائل الإلكترونية التي تعتمد عليها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة، وتشمل ما يلي:

- أ- نظام قيمة الإلكتروني: نظام يشمل جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لأعضائها، ويوثقون من خلاله أعمالهم ويسجلون فيه خبراتهم.
- ب- نظام تقدير: نظام إلكتروني تنشئه الهيئة لإدارة وتنظيم عمليات تقييم وتقدير الأضرار في المراكز المعتمدة منها، ويهدف لتمكين الهيئة من الإشراف والتطوير والتنظيم وبسط الرقابة على مهنة تقييم وتقدير الأضرار في بعض فروع التقييم الأخرى التي قد يضيفها المجلس ضمن فروع التقييم.
- ج- أي نظام أو وسيلة إلكترونية تعتمد عليها الهيئة لتنظيم مزاولة المهنة.

حساب المنشأة:

حساب إلكتروني يُنشئه المقيم المعتمد في النظام الإلكتروني الذي تحدده الأمانة العامة ووفق البيانات المطلوبة فيه؛ ويهدف لتنظيم جميع الأعمال الصادرة عن منشآت التقييم، ويزود المقيم المعتمد بواسطته الهيئة ببياناته وعنوانه وكافة المعلومات التي تطلبها، كما يودع فيه تقارير التقييم الصادرة عنه. ملخصات تقارير التقييم: نماذج إلكترونية في النظام الإلكتروني الذي تحدده الأمانة العامة ووفق البيانات المطلوبة فيها، يلخص من خلالها المقيم المعتمد تقارير التقييم الصادرة عنه.

العميل:

تُشير كلمة "العميل" إلى الشخص أو الأشخاص أو الجهة التي يتم إجراء التقييم لها. ويشمل ذلك: (العملاء الخارجيين (أي عندما يكون المُقيم متعاقدًا مع طرف ثالث) وكذلك العملاء الداخليين (أي التقييمات المعدة لصاحب العمل).

التكلفة:

الدفعات أو المصروفات المطلوبة لاقتناء أو إنشاء الأصل.

معدل الخصم:

معدل العائد المستخدم لتحويل مبلغ نقدي مستحق الدفع في المستقبل إلى قيمة حالية.

الاستخدام المقصود:

استخدام نتائج التقييم أو مراجعة التقييم كما حددها المقيم بناءً على تواصله مع العميل.

المستخدم المقصود :

العميل وأي طرف آخر مُعرف، باسمه أو نوعه، كمستخدم لتقرير التقييم أو مراجعة التقييم المقدم من المقيم بناءً على تواصله مع العميل.

الاختصاص القضائي:

تُشير كلمة "الاختصاص" إلى البيئة القانونية والتنظيمية التي يتم فيها تنفيذ عملية التقييم. ويشمل القوانين واللوائح التي تسنها الجهات الحكومية (مثل: المقاطعة، والولاية، والبلدية والقوانين التي تضعها بعض الجهات التنظيمية حسب غرض التقييم) مثل: المصارف المركزية وهيئات تنظيم الأوراق المالية.

السعر:

المقابل النقدي أو ما شابهه المطلوب أو المعروض أو المدفوع مقابل الأصل، والذي قد يختلف عن القيمة.

الغرض:

تُشير كلمة "الغرض" إلى سبب أو أسباب إجراء التقييم، وتشمل الأغراض العامة (على سبيل المثال لا الحصر) أغراض التقارير المالية، والتقارير الضريبية، ودعم التقاضي، ودعم المعاملات، ودعم قرارات الإقراض المضمون.

هامٌّ أو جوهريٌّ :

يحتاج تقييم مدى الأهمية أو الجوهرية إلى الحكم المهني للمقيم، والذي ينبغي أن يكون حسب السياق التالي:

- أن يأخذ في الاعتبار جوانب التقييم (هما في ذلك المدخلات، والافتراضات، والافتراضات الخاصة، والأساليب والطرق المطبقة) هامةً أو جوهريةً إذا كان من المتوقع أن يؤثر تطبيقها على التقييم، أو على القرارات الاقتصادية، أو غيرها من قرارات مستخدمي التقييم، وتصدر الأحكام المتعلقة بالأهمية في ضوء مهمة التقييم وتتأثر بحجم أو طبيعة الأصل محل التقييم.
- تشير "الأهمية" كما هي مستخدمة في هذه المعايير إلى الأهمية الجوهرية بالنسبة لمهمة التقييم، والتي قد تختلف عن اعتبارات الأهمية بالنسبة لأغراض أخرى، مثل: التقارير المالية، ومراجعة الحسابات.

الوزن أو الأولوية:

تُشير كلمة "الوزن" إلى مقدار الاعتماد على مؤشر معين للتوصل إلى القيمة النهائية (على سبيل المثال: عند استخدام طريقة واحدة يكون وزنها 100%).

القياس البعدي

عزيزي المتدرب/ه..

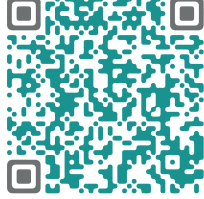
بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي لمنهج 001 - الأطر التنظيمية لمهنة التقييم، نأمل المشاركة في القياس البعدي الذي يهدف لتقويم العملية التدريبية، وتجويد المنهج من خلال قياس أثر التعلم، ونؤكد أن ليس له علاقة بدرجات الاختبارات الفعلية، ولا يتطلب تقديم الاسم، ومشاركتكم تسهم في تحسين خدماتكم لمهنة التقييم.

تعليمات مهمة |

1. يحتوي المقياس على عدد (15) سؤالاً، لكل سؤال عدد (4) خيارات متعددة.
2. السؤال الذي لا تعرف إجابته يمكنك تجاوزه.
3. لبدء المقياس، قم بمسح الكود QR الموضح أسفل الصفحة، بواسطة هاتفك المحمول.
4. مدة المقياس كحد أقصى 10 دقائق.



ولكم وافر التحية والتقدير،،،

الاسم	رقم وتاريخ الاعتماد	رابط الوصول
نظام المقيمين المعتمدين	الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/07/09 هـ والمعدل بمرسوم ملكي رقم (190) وتاريخ 1444-11-22 هـ	
اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين	القرار الوزاري رقم (107) وتاريخ 1445-01-28 هـ	
قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها	قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (23/م/40) وتاريخ 1445/01/06 هـ	
قواعد برامج التعليم المهني المستمر	قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (23/م/40) وتاريخ 1445/01/06 هـ	

رابط الوصول	رقم وتاريخ الاعتماد	الاسم
	قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم (23/3/40) وتاريخ 1445/01/06 هـ	القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين
	المعتمدة بتاريخ 2022/3/21	سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة
	سارية من 2022/1/31	معايير التقييم الدولية

صفحة استقبال الملاحظات والمقترحات

عزيزي المتدرب/هـ..

سعيًا نحو تحسين وتطوير المنهج يسعدنا استقبال ملاحظاتكم ومقترحاتكم عبر المشاركة في النموذج التالي:



أو التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني

Curriculum@Taqeem.gov.sa







